Estratégia Concursos

Aula 07

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Administrativo

Autor:

Equipe Túlio Lages, Tulio Lages

19 de Novembro de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Roteiro de Revisão - Agentes Públicos 3

2) Questões Estratégicas - Agentes Públicos - Cebraspe 36

3) Questionário de Revisão - Agentes Públicos 69

4) Lista de Questões Estratégicas - Agentes Públicos - Cebraspe 92

5) Caderno de Jurisprudência Complementar - Agentes Públicos 105

6) Referências Bibliográficas 122

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem-preparado no assunto, você precisa, basicamente, compreender e memorizar os pontos a seguir:

Agentes públicos: conceito e classificação.

- Conceitos:

a) agente público é "toda pessoa física que presta serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da Administração Indireta" (Maria Sylvia Zanella Di Pietro[1]);

b) agentes públicos são todas as "pessoas físicas incumbidas, definitiva ou transitoriamente, do exercício de alguma função estatal" (Hely Lopes Meirelles[2]).

- Classificação dos agentes públicos (Hely Lopes Meireles):

a) **agentes políticos**: abrangem as autoridades que não se submetem a hierarquia, elaborando políticas públicas e com funções de direção da administração pública. Exemplo: chefes do poder executivo.

b) **agentes administrativos**: exercem atividades administrativas, ocupando cargos públicos, empregos e funções públicas na Administração direta e indireta. Dividem-se em servidores públicos, empregados públicos e agentes temporários.

b1) **servidor público**: ocupante de <u>cargo</u> público, com vínculo regido por estatuto (regime estatutário).

b2) **empregado público**: ocupante de <u>emprego</u> público, com vínculo contratual regido pela CLT (regime celetista).

b3) **agente temporário**: exerce <u>função</u> pública, contratado por tempo determinado para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público, em regime jurídico especial.

---

[1] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Editora GenMétodo. 31 ed. 2018. Item 13.2.

[2] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 35 ed., p. 79.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) **agentes honoríficos**: realizam transitoriamente e geralmente sem remuneração serviços de relevância para o Estado. São considerados funcionários públicos para fins penais, porém sem vínculo profissional com a administração pública. Exemplo: jurados, mesários.

d) **agentes credenciados**: representam a Administração em certos atos ou praticam certas atividades específicas. "São os que recebem a incumbência da administração para representá-la em determinado ato ou praticar certa atividade específica, mediante remuneração do Poder Público credenciante" (Hely Lopes Meireles). Também são considerados funcionários públicos para fins penais. Exemplo: artista consagrado com a atribuição de representar o Brasil em um evento internacional.

e) **agentes delegados**: são particulares que exercem função em nome próprio, por sua conta e risco, recebendo remuneração de terceiros usuários de serviço público e sob a fiscalização do Poder Público. Exemplo: concessionários de serviços públicos.

- **Agentes de Fato**: são particulares que, mesmo sem estarem investidos em função pública, desempenham função em nome do Estado por conta de situações excepcionais. São divididos doutrinariamente em dois tipos: agentes de fato necessários e putativos. Agentes de fato **necessários** realizam atos em colaboração com o Poder Público, em situações excepcionais e de estado de necessidade pública como, por exemplo, agentes que atuam em situações de emergência, em colaboração com o Poder Público. Agentes de fato **putativos** são aqueles que, mesmo investidos ilegalmente em uma atividade pública, a desempenham presumindo-se que há legitimidade como, por exemplo, uma pessoa que toma posse em um cargo público e passa a exercer normalmente suas atribuições, mesmo tendo havido irregularidade em sua investidura.

Cargos, empregos e funções públicas

- Os **cargos públicos** são providos de duas formas: em **caráter efetivo**, mediante concurso público, ou em **comissão**, de livre nomeação e exoneração.

Os servidores ocupantes de cargos públicos estão submetidos ao regime estatutário.

As ações judiciais propostas pelos servidores estatutários, envolvendo aspectos do seu vínculo (jornada de trabalho, remuneração etc.), deverão ser ajuizadas perante a Justiça Federal (servidores federais) ou perante a Justiça Estadual (servidores estaduais e municipais).

Especificamente quanto aos cargos em comissão, em que pese qualquer pessoa, servidor público efetivo ou não, poder ser nomeada para o seu exercício, deve ser observada a vedação ao nepotismo, nos termos da Súmula Vinculante 13:

JURISPRUDÊNCIA
"A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou,

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal"[3].

Além disso, a despeito de os cargos em comissão serem de livre nomeação (como já mencionado), a CF prevê que tais cargos devem ser "preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei" (art. 37, inciso V).

Sobre esse ponto, o STF[4] entende que a inexistência de lei sobre o tema (em outras palavras, a falta de regulamentação) não impede a produção de efeitos do dispositivo, ou seja, não inviabiliza a designação dos servidores (efetivos ou não) para preencherem os cargos em comissão (trata-se, portanto, de uma norma constitucional de eficácia contida).

Além disso, a Suprema Corte entende que a matéria relativa a regime jurídico-administrativo de servidor público, além de competir à União, compete, também, a cada ente da federação (com base no *caput* do art. 39 da CF/88) e, portanto, a competência legislativa referida no inciso V do art. 37 da CF/88 pertence à unidade federativa em que se insere o cargo, inclusive no que concerne à definição de parâmetros para a reserva de cargos em comissão a servidores de carreira.

Logo, a falta de lei nacional regulando a matéria não representa omissão legislativa: cabe a cada unidade federativa definir os parâmetros para a ocupação de acordo com suas peculiaridades, sendo que eventual lei nacional dispondo sobre os casos, condições e percentuais mínimos de cargos em comissão pode afrontar a autonomia e competência de cada um dos entes da Federação para dispor sobre o tema e adequar a matéria a suas necessidades.

- Os **empregos públicos** serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e providos por meio de concurso público.

O regime de emprego público é obrigatório para as empresas estatais e suas subsidiárias que explorem atividade econômica (art. 173, § 1° da CF/88).

A criação de empregos públicos depende de lei (art. 48, inciso X da CF/88).

As ações judiciais propostas pelos empregados públicos serão ajuizadas perante a Justiça do Trabalho, quando envolver assuntos relacionados ao seu vínculo empregatício (art. 114, inciso I da CF/88).

Ainda que os empregados públicos concursados não gozem da estabilidade prevista no art. 41 da CF/88, a sua demissão deve ser devidamente motivada, não sendo necessário procedimento

[3] STF – Súmula vinculante 13
[4] STF – ADO 44.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

administrativo, mas apenas ato formal que indique claramente, ainda que de forma simples, as razões da demissão[5]:

JURISPRUDÊNCIA
"As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista".

- As **funções públicas** ocorrem basicamente em duas situações.

A primeira delas diz respeito às **funções de confiança**, designadas aos servidores ocupantes de cargo efetivo pelo exercício das atribuições de direção, chefia e assessoramento (art. 37, inciso V da CF/88). A designação/dispensa de servidor (de carreira) para o exercício de função de confiança é um ato discricionário da autoridade competente (não havendo necessidade de aprovação prévia em concurso público), observando-se a vedação ao nepotismo, nos termos da Súmula Vinculante 13 (transcrita acima).

Já a segunda diz respeito aos **agentes contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público** (art. 37, inciso IX da CF/88). Tais agentes celebram contrato de direito público com a administração pública (não se trata de contrato de trabalho regido pela CLT, portanto) e são admitidos por processo seletivo simplificado (não concurso público).

Os casos de contratação por de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público devem ser estabelecidos por lei. No âmbito federal, são exemplos de situações que configuram necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 2º da Lei 8.745/93): calamidade pública, emergências em saúde pública, pesquisas de natureza estatística realizadas pelo IBGE, admissão de professor substituto e visitante (inclusive o estrangeiro) etc.

- A **criação, transformação e extinção** de cargos, empregos e funções públicas, via de regra, depende de lei (art. 48, inciso X da CF/88), não valendo tal regra para os seguintes casos: a) criação de <u>funções temporárias</u>; b) <u>cargos pertencentes aos serviços da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal</u> – nesses casos, a criação/extinção de cargos é realizada por resolução do respectivo órgão (CF/88, arts. 51, inciso IV e 52, inciso XIII).

Nada obstante, o Presidente da República poderá **extinguir**, por meio de **decreto**, funções ou cargos públicos vagos (art. 84, inciso VI, alínea "b" da CF/88).

---

[5] STF – RE 688267

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A iniciativa de lei para a criação/extinção de cargos é privativa:

a) do Presidente da República, no âmbito do Poder Executivo (art. 61, § 1°, inciso II, alínea "a" da CF/88);

b) do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça, no que tange aos seus serviços auxiliares e aos juízos que lhes forem vinculados (art. 96, inciso II, alínea "b" da CF/88);

c) do Tribunal de Contas da União, no que tange aos seus serviços auxiliares (art. 73, *caput*, da CF/88);

d) do Ministério Público, no que tange aos seus cargos e serviços auxiliares (art. 127, § 2° da CF/88);

e) da Defensoria Pública, no que tange aos seus cargos e serviços auxiliares (art. 133, § 4° da CF/88).

Forma e requisitos de acesso a cargos, empregos e funções públicas

- Princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos: a CF/88 garante tanto aos brasileiros quanto aos estrangeiros o acesso aos cargos, empregos e funções públicas (art. 37, inciso I da CF/88).

Entretanto, para os brasileiros, a CF/88 assevera que o acesso aos cargos, empregos e funções públicas é garantido a todos "que preencham os requisitos estabelecidos em lei" e, para os estrangeiros, que o referido acesso é garantido "na forma da lei".

Acesso a cargos, empregos e funções públicas (art. 37, inciso I da CF/88)	
Brasileiros	garantido a todos que preencham os requisitos estabelecidos em lei.
Estrangeiros	garantido na forma da lei.

Isso significa que, para os brasileiros, basta que atendam aos requisitos da lei para que possam acessar os cargos, empregos e funções públicas. Já para os estrangeiros, o acesso deve ocorrer na forma da lei, ou seja, é necessária a edição para estabelecer a forma em que se dará o acesso dos estrangeiros aos cargos, empregos e funções públicas.

- Os requisitos de acesso devem estar previstos em lei, ou seja, o edital de um concurso público não pode inovar e exigir determinados requisitos como, por exemplo, limite de idade, sem previsão legal. Nesse sentido:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

JURISPRUDÊNCIA
*"O limite de **idade** para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7°, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido"[6].*
*"a imposição de discrímen de **gênero**, para fins de concurso público, só é compatível com a Constituição nos excepcionais casos em que reste inafastável a fundamentação proporcional e a legalidade da imposição"[7].*
"Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público"[8].
Não é admissível, por ato administrativo, restringir, em razão da idade, inscrição em concurso para cargo público.[9]
"... somente se afigura constitucional a fixação de idade mínima em edital de concursos públicos quando respaldada por lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo."[10]

- O STF entende que é admissível política de reserva de vagas em concurso público para candidatas do sexo feminino, desde que não se incorra em restrição à sua participação, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, para além da reserva percentual (por exemplo: 10%) de vagas exclusivas[11].

Caso ocorra restrição à participação de candidatas do sexo feminino, há inconstitucionalidade da lei. Nesse sentido, o STF entendeu que é inconstitucional lei federal que limita em até 10% do efetivo o número de mulheres na Polícia Militar do DF e permite que o comandante-geral da PM fixe o percentual de mulheres para cada concurso, em razão de afrontar os ditames constitucionais quanto à igualdade de gênero e o princípio da igualdade, que garante os mesmos direitos e obrigações aos homens e mulheres (art. 5°, I, da CF/1988), proibindo a diferenciação de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7°, XXX, da CF/1988).[12]

- O STF também entende que é constitucional lei distrital que estabelece a obrigatoriedade de: (i) serem mantidas, no mínimo, 5% (cinco por cento) de pessoas com idade acima de quarenta anos, obedecido o princípio do concurso público, nos quadros da Administração Pública direta e indireta; e (ii) ser firmada cláusula, nas licitações para contratação de serviços com fornecimento

---

[6] STF – Súmula 683.
[7] STF – RE 528.684/MS.
[8] STF – Súmula Vinculante 44.
[9] STF – Súmula 14
[10] STF - ARE n° 678.112/MG
[11] STF – ADI 7492
[12] STF - ADI 7433 MC-Ref / DF

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

de mão de obra, que assegure o mínimo de 10% (dez por cento) das vagas a pessoas com mais de quarenta anos.

O Supremo entende que não há invasão à seara do regramento geral sobre licitações e contratos estabelecido pela União, mas se trata precipuamente de política pública de pleno emprego, através da reserva de vagas, visando o desenvolvimento social e econômico do Distrito Federal.

Além disso, o STF entende se trata de regra que personaliza o procedimento licitatório do Distrito Federal, obrigando a inclusão de determinada cláusula em suas contratações, a partir do que se encontra dentro do espaço de conformação legislativa dos Estados- membros.

Ainda, o Supremo entende que a fixação de um percentual mínimo de contração pelo poder público de empregados com mais de quarenta anos não é matéria relativa à relação empregatícia e, portanto, não se encontra regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas.

Além disso, o STF entende que ações afirmativas antidiscriminatórias e a elaboração de políticas públicas que promovam o pleno emprego estão compreendidas no plexo de competências comuns dos entes federativos.

Por fim, o Supremo entende que se verifica presente a correlação lógica entre o fator de discrime e o fim perseguido, qual seja, o desenvolvimento econômico e social em âmbito local, eis que visa minimização do desemprego entre os adultos na faixa dos quarenta anos, os quais seriam pouco aproveitados pela iniciativa privada e não contemplados pelas políticas de incentivo à contratação jovem nem pelas políticas de proteção às pessoas idosas[13].

- A regra geral é que será no ato da posse, e não da inscrição do concurso público, a exigência de habilitação para o exercício do cargo (entendimento do STF e STJ)[14], tendo como exceções as seguintes:

a) será na data da inscrição definitiva no concurso público a comprovação de 3 anos de atividade jurídica para os cargos de juiz e membros do Ministério Público (art. 23, § 1° da Resolução CNJ n° 75/2009);

b) em concurso para policial militar, "a comprovação do requisito etário deve ocorrer no momento da inscrição do certame"[15].

- O STF[16] entende que a suspensão dos direitos políticos em virtude de condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos (art. 15, III, CF/88) não impede a nomeação

---

[13] STF - ADI 4082
[14] STF – ARE-AgR 728.049/RJ. STJ – Súmula 266.
[15] STF – ARE 685870 MG.
[16] STF – RE 1282553.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada. A tese de repercussão geral firmada no julgado (e muito importante para fins de prova) foi a seguinte:

JURISPRUDÊNCIA
"A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15 inciso III da Constituição Federal - condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos - não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (Constituição Federal, artigo 1°, incisos III e IV) e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1° da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84). O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do Juízo de Execuções, que analisará a compatibilidade de horários".

- Um percentual dos cargos e empregos públicos deve ser reservado para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão (art. 37, inciso VIII da CF/88).

Tal percentual deve ser reservado por lei e a reserva não dispensa a exigência de prévia aprovação em concurso público.

No âmbito federal, é de até 20% o percentual reservado às pessoas portadoras de deficiência das vagas oferecidas no concurso público (art. 5° da Lei 8.112/1990).

JURISPRUDÊNCIA
"O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes"[17].

- Precedente(s) e/ou entendimento(s) jurisprudencial(is) importante(s):

Concurso público

- A aprovação prévia em concurso público é requisito para a investidura tanto em cargo quanto em emprego público (art. 37, II da CF/88).

Nada obstante, não dependem de concurso público as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II da CF/88).

[17] STF – Súmula 377.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- O concurso público pode ser composto apenas de provas ou de provas e títulos, a depender da natureza e da complexidade do cargo ou emprego. Tais definições devem estar previstas em lei (art. 37, II da CF/88).

- O concurso público terá validade de até dois anos, podendo ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período originalmente definido (art. 37, III da CF/88).

- Dentro de um mesmo cargo/emprego, na carreira, o aprovado em concurso público será convocado com prioridade sobre novos concursados durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação (art. 37, IV da CF/88).

Além disso, candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do concurso público possui direito subjetivo à nomeação (observado o prazo de validade do certame), mas a administração pode se ver desobrigada de realizar tal nomeação em situações excepcionalíssimas, decorrentes de fatos supervenientes à publicação do edital[18].

Ainda, em certames para a formação de cadastros de reserva, os aprovados não possuem direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa[19].

Por fim, "dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação"[20]. Porém, é lícito que candidato pior colocado seja nomeado em virtude de decisão judicial e, nessa situação, não surge para os candidatos mais bem classificados que tenham sido "pulados" o direito subjetivo à nomeação[21].

- Implicam a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei (art. 37, § 2° da CF/88), a não observância das regras dos incisos II e III do art. 37 da CF/88, detalhadas anteriormente.

- Além da investidura em cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II da CF/88), também são exceções à regra de exigência de concurso público:

a) a investidura em mandato eletivo;

b) a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX da CF/88);

---

[18] STF – RE 598.099/MS.
[19] STF – MS-AgR 31.790/DF.
[20] STF – Súmula 15.
[21] STF – AI 698.618/SP.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) a admissão de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, que podem ser admitidos por meio de processo seletivo público (art. 198, § 4° da CF/88);

d) o caso do ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, que possui o direito de ser aproveitado no serviço público, sem concurso público, com estabilidade (art. 53, inciso I do ADCT).

- Em que pese o art. 37, inciso I da CF/88 prever que os cargos e empregos públicos serão acessíveis aos brasileiros (que preencham os requisitos estabelecidos em lei) e aos estrangeiros (na forma da lei), a própria Constituição estabelece que alguns cargos são privativos de **brasileiro nato** (art. 12, § 3° da CF/88), quais sejam:

- Em que pese o art. 37, II da CF/88 estabelecer que o concurso público poderá ser de provas ou de provas e títulos (a depender da natureza e da complexidade do cargo ou emprego, na forma da lei), a própria Constituição estabelece alguns cargos em que o ingresso deve se dar, necessariamente, mediante aprovação em concurso público de **provas e títulos**:

a) Juiz Substituto (art. 93, inciso I da CF/88);

b) carreira do Ministério Público (art. 129, § 3° da CF/88);

c) carreira da Advocacia-Geral da União (art. 131, § 2° da CF/88);

d) Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (art. 132 da CF/88);

e) carreira da Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios (art. 134, § 1° da CF/88);

f) profissionais de Educação Escolar (art. 206, inciso V da CF/88).

- Precedente(s) e/ou entendimento(s) jurisprudencial(is) importante(s):

JURISPRUDÊNCIA

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

"É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido"[22].

"É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público"[23] *(ou seja, o impedimento à participação do candidato deve ser devidamente motivado).*

"na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante"[24]

"A transformação de carreira de nível médio em outra de nível superior, com atribuições distintas, constitui forma de provimento derivado vedada pelo art. 37, II, da CF/88."[25]

"É materialmente inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que estabeleça a possibilidade de contratação direta e genérica de serviços de representação judicial e extrajudicial, por ferir a regra constitucional de concurso público. (...) Realizada a opção política municipal de instituição de órgão próprio de procuradoria, a composição de seu corpo técnico está vinculada à incidência das regras constitucionais, dentre as quais o inafastável dever de promoção de concurso público (artigo 37, inciso II, da Constituição Federal) [ressalvadas as situações excepcionais situações em que também à União, aos Estados e ao Distrito Federal pode ser possível a contratação de advogados externos, conforme os parâmetros reconhecidos pela jurisprudência do STF]."[26]

"A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame [inciso IV do caput do art. 37 da CF/88]."[27]

É inconstitucional, por dispensar o concurso público, a reestruturação de quadro funcional por meio de aglutinação, em uma única carreira, de cargos diversos, quando a nova carreira tiver atribuições e responsabilidades diferentes dos cargos originais.[28]

É inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior.[29]

É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.[30]

---

[22] STF – Súmula 685.
[23] STF – Súmula 684.
[24] STF – RE 724.347/DF.
[25] STF – ADI 7229/AC
[26] STF - ADI 6331/PE
[27] STF - RE 766.306 – Tema 683
[28] STF – Tema 667
[29] STF – Tema 697
[30] STF – RE 635739 / AL

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Direitos de associação sindical e de greve dos servidores públicos

- O servidor público civil possui direito à **livre associação sindical** (art. 37, inciso VI da CF/88).

- O servidor público possui, também, **direito de greve**, dependendo da edição de uma lei específica para definir os termos e os limites em que se dará o exercício de tal direito (art. 37, inciso VI da CF/88).

Até o momento tal lei não foi editada.

Assim, o STF decidiu que deve ser aplicada, de forma temporária à administração pública, no que couber, a lei de greve vigente para o setor privado, até que a lei de greve do setor público seja editada[31].

Precedente(s) e/ou entendimento(s) jurisprudencial(is) importante(s):

JURISPRUDÊNCIA
"A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público"[32]. *"1 - O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública.* *2 - É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do CPC, para vocalização dos interesses da categoria"[33].*

- Ao contrário do previsto para os servidores públicos em geral, aos militares são vedadas a sindicalização e a greve (art. 142, § 3°, IV da CF/88).

Direitos constitucionais dos trabalhadores urbanos e rurais estendidos aos servidores públicos

Foram estendidos aos servidores ocupantes de cargo público os seguintes direitos constitucionais dos trabalhadores urbanos e rurais (art. 39, § 3° da CF/88):

a) percepção do salário nunca inferior ao mínimo fixado em lei (art. 7°, incisos IV e VII da CF/88);

---

[31] STF – MI 670/ES e MI 708/DF.
[32] STF – RE 693.456/RJ.
[33] STF – ARE 654.432.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) décimo terceiro salário (art. 7°, inciso VIII da CF/88);

c) remuneração do trabalho noturno superior ao diurno (art. 7°, inciso IX da CF/88);

d) salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda (art. 7°, inciso XII da CF/88);

e) duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta horas semanais (art. 7°, inciso XIII da CF/88);

f) repouso semanal remunerado (art. 7°, inciso XV da CF/88);

g) remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal (art. 7°, inciso XVI da CF/88);

h) gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal (art. 7°, inciso XVII da CF/88);

i) licença à gestante (art. 7°, inciso XVIII da CF/88);

j) licença paternidade (art. 7°, inciso XIX da CF/88);

k) proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei (art. 7°, inciso XX da CF/88);

l) redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7°, inciso XXII da CF/88); e

m) proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7°, inciso XXX da CF/88).

Remuneração dos agentes públicos e acumulação de cargos públicos

- A remuneração (em sentido amplo) dos agentes públicos pode ocorrer, basicamente, das seguintes formas:

a) **vencimentos:** compostos por uma parcela fixa ("vencimento básico" ou apenas "vencimento") e por uma parte variável ("vantagens pecuniárias"), é a denominação da remuneração dos servidores públicos estatutários que não recebem pela sistemática de subsídio.

b) **subsídio:** espécie remuneratória formada por uma parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória (art. 39, § 4° da CF/88).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A modalidade de remuneração por subsídio é obrigatória para os agentes políticos: membro de Poder, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado, os Secretários Estaduais e Municipais etc.

É obrigatória, também, para os seguintes servidores públicos: servidores integrantes das carreiras da Advocacia Pública e da Defensoria Pública (art. 135 da CF/88), bem como para os servidores policiais da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares, polícias penais federal, estaduais e distrital (art. 144, § 9° da CF/88).

Por outro lado, é facultativa para os seguintes servidores públicos organizados em carreira (art. 39, § 8° da CF/88).

c) **salário:** denominação da remuneração recebida pelos empregados públicos, por serem regidos pelo regime trabalhista (CLT).

- A **fixação ou alteração da remuneração** dos servidores públicos e dos agentes políticos (ou seja, dos vencimentos e dos subsídios) deve ocorrer por lei específica, ou seja, será através de uma lei ordinária que trate apenas desse assunto (art. 37, inciso X da CF/88).

A **iniciativa** das leis para fixar ou alterar a remuneração ou o subsídio ocorrerá da seguinte forma:

a) cargos do Poder Executivo: iniciativa é privativa do Presidente da República (art. 61, §1°, II, a da CF/88);

b) cargos da Câmara dos Deputados (CD): iniciativa é privativa da CD (art. 51, inciso IV da CF/88);

c) cargos do Senado Federal (SF): iniciativa é privativa do SF (art. 52, inciso XIII da CF/88);

d) no âmbito do Poder Judiciário, compete privativamente ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver (art. 48, inciso XV e art. 96, inciso II, b, ambos da CF/88).

Nada obstante, o subsídio dos seguintes agentes públicos não é fixado/alterado por lei, mas por decreto legislativo do Congresso Nacional:

a) Deputados Federais e Senadores (art. 49, VII da CF/88);

b) Presidente, Vice-Presidente da República e Ministros de Estado (art. 49, VIII da CF/88).

Além disso, também não se exige lei para a fixação ou alteração dos salários dos empregados públicos (perceba que eles não são mencionados no art. 37, inciso X da CF/88). Nesse caso, o instrumento cabível é o acordo coletivo de trabalho (art. 7°, XXVI da CF/88).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Com vistas a recompor o poder aquisitivo da remuneração dos servidores públicos e do subsídio dos agentes políticos, garante-se **revisão geral anual**, que deve ocorrer sempre na mesma data e sem distinção de índices (art. 37, inciso X da CF/88).

Além disso, a concessão de tal revisão deve ocorrer mediante lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo de cada ente federativo (entendimento do STF).

Cuidado!

A "alteração" da remuneração é feita mediante lei de iniciativa privativa de cada Poder e a "revisão geral" é feita mediante lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo de cada ente federativo.

Nesse sentido: "Define-se o instituto da **revisão geral** quando o propósito do aumento remuneratório concedido for apenas o de **recompor a perda do poder aquisitivo da moeda**, devendo-se, nesse caso, observar a iniciativa do **chefe do Poder Executivo** para se deflagrar o processo legislativo respectivo. De outro modo, se o aumento remuneratório trouxer um **ganho real, ou seja, for além da perda do poder aquisitivo,** a competência para se deflagrar o processo legislativo será de **cada um dos poderes ou órgãos** com autonomia administrativa, financeira e orçamentária."[34]

- Precedente importante:

JURISPRUDÊNCIA
São inconstitucionais leis estaduais de iniciativa do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, da Procuradoria-Geral de Justiça, do Tribunal de Contas e da Mesa da Assembleia Legislativa que têm como objetivo aumento remuneratório visando recuperar a perda do poder aquisitivo da moeda, por vício de iniciativa, já que tal competência é do Chefe do Poder Executivo (art. 38 inciso X, c/c alínea "a", do inciso II, do § 1º, do art. 61 da CF/1988).[35]

- A CF/88 prevê, ainda, diversos **limites remuneratórios** (também chamados de "tetos remuneratórios").

Em relação aos montantes dos limites remuneratórios, a CF/88 fixa o seguinte (art. 37, inciso XI da CF/88, interpretado em conjunto com os arts. 27, § 2º, 29, VI, 37, §§ 2º e 12, bem como a jurisprudência do STF):

	Teto geral: subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do STF	
=	União	Não há "subtetos": aplica-se apenas o teto geral.

[34] STF – ADI 5562 RS
[35] STF - ADI 5.562/RS

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	Estados e DF	Poder Executivo: o limite é o subsídio do Governador. (O subsídio do Governador fica limitado ao teto geral = subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do STF)
		Poder Legislativo: o limite é o subsídio dos deputados estaduais ou distritais. (Os subsídios dos deputados estaduais e distritais não poderá ser superior a 75% do subsídio fixado para os deputados federais).
		Poder Judiciário – servidores: o limite equivale a 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do STF. Esse mesmo limite é aplicável aos procuradores do ministério público estadual, aos procuradores estaduais e aos defensores públicos estaduais. Poder Judiciário – membros (juízes estaduais e desembargadores de TJ): o limite será o subsídio dos Ministros do STF (ADI 3854[36]).
		Fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando a presente regra aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.
	Municípios	O limite é o subsídio do Prefeito. (O subsídio do Prefeito fica limitado ao teto geral = subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do STF) Vereadores: o limite do subsídio do vereador varia entre 20% a 75% do subsídio dos Deputados Estaduais, a depender da quantidade de habitantes do município. Procuradores dos Municípios: o limite remuneratório equivale a 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do STF (RE 663696[37]).

CUIDADO! A despeito de o inciso XI e § 12 do art. 37 da CF/88 expressamente limitarem o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça a 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do STF, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que esse limite não é aplicável, mas sim o teto geral que corresponde ao montante integral do subsídio dos membros do STF, que também é o limite que deve ser aplicado aos demais juízes estaduais (ADI 3854, conforme explicado na nota de rodapé).

---

[36] Na ADI 3854, o STF deu interpretação conforme à Constituição ao art. 37, XI e § 12, da CF/88 para afastar a submissão dos membros da magistratura estadual da regra do subteto remuneratório e declarou inconstitucionais normas do CNJ que fixavam subteto para magistrados estaduais diferente do teto estabelecido para a magistratura federal, por violarem o caráter nacional da estrutura judiciária brasileira previsto na Constituição Federal.

[37] Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: "A expressão 'procuradores' contida na parte final do inciso XI do artigo 37 da Constituição da República compreende os procuradores municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de 90,25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal".

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Com relação ao alcance das regras de limite remuneratório (art. 37, XI da CF/88), temos o seguinte:

Quais agentes públicos/órgãos/entidades são alcançados?	Quais espécies remuneratórias são alcançadas?
- Ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional; - Membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; - Detentores de mandato eletivo; - Demais agentes políticos; - Empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias que receberem recurso da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para pagamento de pessoal ou custeio em geral (art. 37, § 9º da CF/88).	Remuneração, subsídio, proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. Não estão sujeitas aos limites as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei (art. 37, § 11 da CF/88).

Por fim, ainda sobre limitação de remuneração, a Constituição estabelece que os vencimentos dos cargos do Poder **Legislativo** e do Poder **Judiciário** não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo (art. 37, inciso XII da CF/88).

- É vedada a **vinculação ou equiparação** "de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público" (art. 37, inciso XIII da CF/88). Nesse sentido, temos o seguinte precedente(s) e/ou entendimento(s) jurisprudencial(is) importante(s):

JURISPRUDÊNCIA
"É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária"[38].

Nada obstante, a própria CF/88 prevê algumas hipóteses de **equiparação e vinculação:**

a) equiparação dos vencimentos e vantagens dos Ministros do TCU aos dos Ministros do STJ (art. 73, § 3º da CF/88);

b) vinculação do subsídio dos Ministros do Tribunais Superiores no montante correspondente a 95% do subsídio mensal fixado para os Ministros do STF (art. 93, inciso V da CF/88).

[38] STF - Súmula Vinculante 42.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- **É vedada a incidência cumulativa de acréscimos pecuniários**, de modo que "os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores" (art. 37, inciso XIV da CF/88).

A ideia aqui é evitar o "efeito cascata" nas concessões de acréscimos pecuniários aos servidores.

- O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são **irredutíveis** (art. 37, inciso XV da CF/88), mas tal proteção não alcança a redução em virtude:

a) da aplicação do teto constitucional (art. 37, inciso XI da CF/88);

b) da aplicação da regra de vedação à incidência cumulativa de acréscimos pecuniários (art. 37, inciso XIV da CF/88);

c) da incidência de impostos (nesse sentido, o art. 37, inciso XIV aponta como ressalvas o art. 150, II, o art. 153, III, e o art. 153, § 2º, I, todos da CF/88).

Além disso, a irredutibilidade diz respeito, segundo o STF:

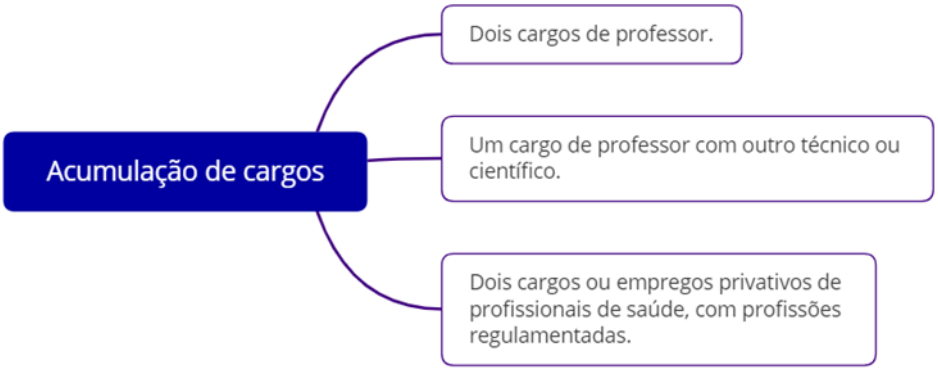
a) ao montante final dos vencimentos, podendo ser alterada a fórmula de sua composição;

b) ao valor nominal (numérico) dos vencimentos/subsídios, não abrangendo proteção contra a inflação.

Por fim, destacamos que a proteção da irredutibilidade alcança não apenas os vencimentos/subsídios dos cargos efetivos, mas os dos cargos em comissão, também, além dos salários dos empregados públicos.

- **Acumulação remunerada de cargos**: via de regra é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, estendendo-se tal proibição a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público (art. 37, incisos XVI e XVII da CF/88).

Entretanto, desde que haja compatibilidade de horários, é possível a acumulação remunerada nas seguintes hipóteses (art. 37, inciso XVI da CF/88):



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

CUIDADO!

O inciso XVI do art. 37 da CF/88 dispõe que o teto remuneratório constitucional (art. 37, XI da CF/88) deve ser aplicado nos casos em que a Constituição admite a acumulação remunerada de cargos públicos.

Entretanto, o STF entende que, nos casos em que a acumulação é permitida, o teto remuneratório constitucional (art. 37, XI da CF/88) deve ser aplicado de forma isolada para cada cargo público acumulado, ou seja, a soma das remunerações dos cargos pode ultrapassar o teto, mas a remuneração individual de cada cargo, não:

JURISPRUDÊNCIA
"Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público"[39].

Esse entendimento é aplicável a todos os casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções.

Outras situações previstas na constituição que permitem a acumulação:

a) **servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, investido no mandato de Vereador**, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo (art. 38, III da CF/88);

b) **juízes do Poder Judiciário e membros do Ministério Público**: podem acumular com uma função de magistério (art. 95, parágrafo único, inciso I da CF/88 e art. 128, § 5°, inciso II, alínea "d" da CF/88);

c) **militares dos Estados, do DF e dos Territórios:** podem acumular nas hipóteses previstas no art. 37, inciso XVI da CF/88, com prevalência da atividade militar (art. 42, § 3° da CF/88);

d) **profissionais de saúde das Forças Armadas**: pode acumular no caso de previsto no art. 37, inciso XVI, "c" da CF/88 (dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas), na forma da lei e com prevalência da atividade militar (art. 142, § 3°, incisos III e VIII da CF/88).

A única hipótese constitucional de **acumulação de três cargos** dispõe que é "assegurado o exercício cumulativo de dois cargos ou empregos privativos de médico que estejam sendo exercidos por médico militar na administração pública direta ou indireta" (art. 17, § 1° do ADCT).

---

[39] STF – RE 612975/MT e RE 602043/MT.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- É vedada a **percepção simultânea de proventos de aposentadoria** decorrentes dos regimes próprios de previdência dos servidores estatutários e dos militares (ou seja, não entra as aposentadorias decorrentes do Regime Geral de Previdência Social) **com a remuneração de cargo, emprego ou função pública**, ressalvados (art. 37, § 10 da CF/88):

a) os cargos acumuláveis na forma da Constituição;

b) os cargos eletivos; e

c) os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

- Precedente(s) e/ou entendimento(s) jurisprudencial(is) importante(s):

JURISPRUDÊNCIA
"Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial"[40]*.*
"Não cabe ao poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"[41]*.*
"O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos"[42]*.*
"Não ofende a Constituição a correção monetária no pagamento com atraso dos vencimentos de servidores públicos[43]*".*
"No que respeita ao subteto dos servidores estaduais, a Constituição estabeleceu a possibilidade de o Estado optar entre: a definição de um subteto por poder, hipótese em que o teto dos servidores da Justiça corresponderá ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (art. 37, XI, CF, na redação da Emenda Constitucional 41/2003); e a definição de um subteto único, correspondente ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para todo e qualquer servidor de qualquer poder, ficando de fora desse subteto apenas o subsídio dos Deputados (art. 37, § 12, CF, conforme redação da Emenda Constitucional 47/2005). Inconstitucionalidade da desvinculação entre o subteto dos servidores da Justiça e o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça. Violação ao art. 37, XI e § 12, CF. Incompatibilidade entre a opção pela definição de um subteto único, nos termos do art. Art. 37, § 12, CF, e definição de "subteto do subteto", em valor diferenciado e menor, para os servidores do Judiciário. Tratamento injustificadamente mais gravoso para esses servidores. Violação à isonomia"[44]*.*

[40] STF – Súmula Vinculante 4.
[41] STF – Súmula Vinculante 37.
[42] STF – Súmula Vinculante 55.
[43] STF – Súmula 682.
[44] STF – ADI 4.900.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

"Nos casos autorizados, constitucionalmente, de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público"[45].

"As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal"[46].

A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva[47]*. O STF vem determinando, em sede de mandado de injunção, a aplicação temporária ao setor público, no que couber, da lei de greve vigente no setor privado, em razão da inexistência, até hoje, da lei regulamentadora do direito de greve dos servidores públicos*[48].

Servidores públicos no exercício de mandato eletivo (art. 38 da CF/88)

	O que acontece com o servidor?	
Mandato eletivo federal, estadual ou distrital	Ficará afastado de seu cargo, emprego ou função (e receberá a remuneração do cargo eletivo)	
Prefeito	Será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração	
Vereador	Havendo compatibilidade de horários	Perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo
	Não havendo compatibilidade de horários	Será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração
a) em qualquer caso que exija o afastamento do servidor para o exercício de mandato eletivo, o tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;		

[45] STF – REs 602043 e 612975.
[46] STF – ARE 1.246.685/RJ.
[47] STF – Súmula 679.
[48] STF – MI 670/ES, dentre outros.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) a hipótese de o servidor ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem.

Administração fazendária, servidores fiscais e administração tributária

- A **administração fazendária e seus servidores fiscais** terão precedência sobre os demais setores administrativos, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, na forma da lei (art. 37, inciso XVIII da CF/88).

- **As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios** terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio (art. 37, inciso XXII da CF/88).

Tais administrações são constitucionalmente consideradas atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas.

Requisitos e restrições ao agente público que possibilite o acesso a informações privilegiadas

- A **lei** disporá sobre os **requisitos e as restrições** ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a **informações privilegiadas** (art. 37, § 7° da CF/88).

Readaptação do servidor titular de cargo efetivo

- O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser **readaptado** para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam **compatíveis com a limitação que tenha sofrido** em sua capacidade **física ou mental**, **enquanto permanecer nesta condição**, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem (art. 37, § 13 da CF/88).

Regime Jurídico Único (RJU)

- A EC 19/1998 alterou o art. 39, *caput*, da CF/88, no sentido de extinguir o Regime Jurídico Único. Porém, em 2007 o STF suspendeu a eficácia da nova redação, voltando a vigorar a redação original que prevê o RJU, nos seguintes termos:

CF/88, art. 39, caput - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas

O RJU previsto na CF/88 alcança a administração pública direta, as autarquias e as fundações públicas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Não há obrigatoriedade de que seja um regime jurídico **estatutário**, mas sim, **único**, **unificado.**

- Precedente(s) e/ou entendimento(s) jurisprudencial(is) importante(s):

JURISPRUDÊNCIA
"Não há direito adquirido a regime jurídico"[49].

Formação e aperfeiçoamento dos servidores, bem como desenvolvimento de programas para melhorias no serviço público

- A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos (art. 39, § 2º da CF/88).

- A CF prevê a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade (art. 39, § 7º da CF/88).

Essa matéria deverá ser disciplinada por meio de lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 39, § 7º da CF/88).

Regime próprio de previdência dos servidores públicos (RPPS)

Aplicabilidade

- Aplicável apenas aos ocupantes de **cargos públicos efetivos** (art. 40, *caput* e § 18 da CF/88).

Nada obstante, no RPPS serão observados, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ou seja, trata-se de uma **aplicação subsidiária do RGPS** ao RPPS (art. 30, § 12 da CF/88).

- O RPPS não é aplicável ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público – a ele, aplica-se o RGPS (art. 40, § 13 da CF/88).

Regras sobre as contribuições

- O RPPS terá **caráter contributivo e solidário**, contando com contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas (art. 40, *caput* da CF/88).

[49] STF – AI 598.229 AgR, MS 26.955, RE 599.618 ED, RE 563.965, RE 226.855, dentre outros.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Incidirá **contribuição sobre proventos de aposentadoria e pensões** concedidas pelo RPPS **que superem o limite máximo fixado para os benefícios do RGPS**, com percentual (alíquota) igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos (art. 40, § 18).

Regras sobre os benefícios

- É assegurado o reajustamento dos benefícios (indistintamente) para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei (art. 40, § 8° da CF/88).

- Proventos de aposentadoria (regras específicas):

a) as regras para o cálculo dos proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo (art. 40, § 3° da CF/88);

b) os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao salário mínimo ou superiores ao limite máximo do RGPS (art. 40, § 2° da CF/88);

c) todos os valores de remuneração considerados para o cálculo dos proventos de aposentadoria serão devidamente atualizados, na forma da lei (art. 40, § 17 da CF/88);

d) é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social (ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição), aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no RGPS (art. 40, § 6° da CF/88);

e) CUIDADO! O § 11 do art. 40 da CF/88 dispõe que se aplica o teto geral constitucional (art. 37, XI da CF/88) "à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma da CF/88, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo".

Entretanto, o STF entende que o mencionado teto remuneratório constitucional deve ser aplicado de forma isolada para cada aposentadoria acumulada, ou seja, a soma dos proventos de aposentadoria pode ultrapassar o teto, mas cada aposentadoria individualmente considerada, não[50].

[50] STF – RE 612975/MT.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A mesma orientação vale para caso de acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, função ou emprego público[51].

- Pensão por morte (regras específicas):

a) a pensão por morte será concedida nos termos de lei do respectivo ente federativo (art. 40, § 7° da CF/88). Tal lei deverá tratar de forma diferenciada a hipótese de morte decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função dos servidores ocupantes dos seguintes cargos:

i) agente penitenciário;

ii) agente socioeducativo;

iii) policial dos seguintes órgãos: Câmara dos Deputados, Senado Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícias Civis.

b) quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, a pensão por morte não poderá ser inferior ao salário mínimo (art. 40, § 7° da CF/88).

c) no caso de acumulação de pensão com proventos de aposentadoria ou com remuneração pelo exercício de cargo, emprego ou função públicos, o STF entende que teto constitucional (art. 37, XI da CF/88) incide sobre o somatório de remuneração ou provento e a pensão recebida por servidor (desde que a morte do instituidor da pensão tenha ocorrida em momento posterior ao da EC 19/98)[52] – perceba que se trata de entendimento oposto ao aplicável ao caso de acumulação de mais de um provento de aposentadoria ou de acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, função ou emprego público, como já asseverado mais acima.

- Não é lícita a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes por meio do RPPS: a complementação deve decorrer de Regime de Previdência Complementar ou estar em lei que extinga o RPPS (art. 37, § 15 da CF/88), sendo proibida a complementação por qualquer outra fonte (cuidado! Esta restrição não se aplica às aposentadorias e pensões concedidas antes da EC 103/2019).

Modalidades de aposentadoria

- São três modalidades de aposentadoria previstas (art. 40, § 1°, incisos I a III da CF/88):

[51] STF – RE 612975/MT.
[52] STF – RE 602584/DF.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

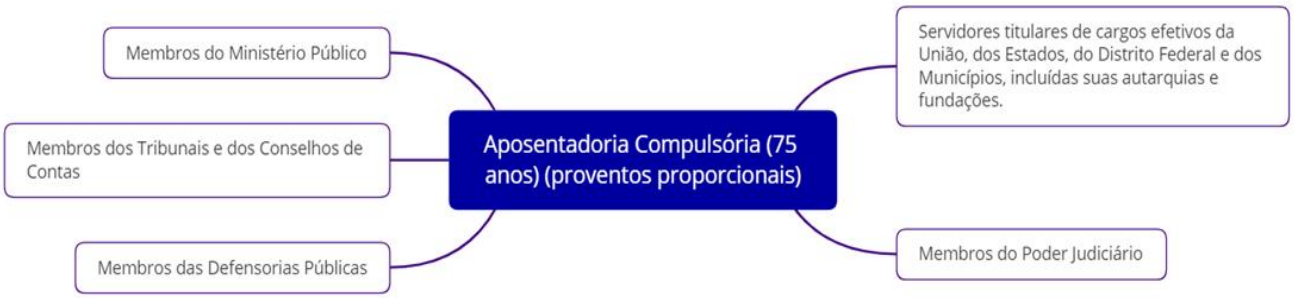
a) por incapacidade permanente para o trabalho;

Nesse caso, o servidor é aposentado no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo.

b) compulsória;

Nesse caso, o servidor é aposentado com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade, ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar.

A lei complementar que trata da matéria é a LC 152/2015, que prevê em seu art. 2° os seguintes agentes públicos que serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 anos de idade:



c) voluntária.

Nesse caso, o servidor é aposentado, no âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do DF e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.

	União	Estados, DF e Municípios
Idade mínima	Mulheres – 62 anos Homens – 65 anos	Idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas
Tempo de contribuição e demais requisitos	Estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo	

O servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um **abono de permanência**, observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo (art. 40, § 19 da CF/88).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O abono será equivalente, no máximo, ao valor da contribuição previdenciária do servidor, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Requisitos e critérios diferenciados e aposentadorias especiais

- **É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios** em regime próprio de previdência social (art. 40, § 4º da CF/88). Entretanto, a própria CF/88 prevê ressalvas, quais sejam (aposentadorias especiais):

a) poderão ser estabelecidos idade e tempo de contribuição diferenciados, por meio de lei complementar do respectivo ente federativo, para aposentadoria dos seguintes servidores:

i) servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar (art. 40, § 4º-A da CF/88).

ii) agente penitenciário, agente socioeducativo e policial da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e das Polícias Civis (art. 40, § 4º-B da CF/88).

iii) servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação (art. 40, § 4º-C da CF/88).

b) ocupantes do cargo de professor: terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º do art. 40 da CF/88 (hipótese de aposentadoria por idade e tempo de contribuição), desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio (ou seja, não entra ensino superior!) fixado em lei complementar do respectivo ente federativo (art. 40, § 5º da CF/88).

- Precedente(s) e/ou entendimento(s) jurisprudencial(is) importante(s):

JURISPRUDÊNCIA

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

"Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula"[53]. Entretanto, a aposentadoria especial é aplicável aos professores que exercem funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico[54].

"Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica"[55].

Contagem de tempo

- O **tempo de contribuição** federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de **aposentadoria** (trata-se do princípio da reciprocidade do cômputo do tempo de contribuição, que impede nova contagem para aposentadoria quando o servidor interrompe o vínculo com um ente federativo e passa a estabelecer vínculo com outro[56]) – art. 40, § 9 da CF/88.

Deve ser observado que:

a) para fins de aposentadoria, será assegurada a **contagem recíproca** do tempo de contribuição entre o RGPS e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a **compensação financeira**, de acordo com os critérios estabelecidos em lei (art. 201, § 9º da CF/88).

b) o tempo de serviço militar e o tempo de contribuição ao RGPS ou a RPPS terão **contagem recíproca** para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a **compensação financeira** será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes (art. 201, § 9º-A da CF/88).

Na aplicação dessa regra, deve ser como serviço militar aquele exercido nas seguintes atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 da CF/88, quais sejam, aquelas desempenhadas:

I) pelos militares dos Estados, do DF e dos Territórios, compostos pelos membros das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares (art. 42 da CF/88);

II) pelos militares da Forças Armadas (art. 142 da CF/88); e

III) no âmbito do serviço militar obrigatório (art. 143 da CF/88).

---

[53] STF – Súmula 726.
[54] STF – ADI 3772.
[55] STF – Súmula Vinculante 33.
[56] Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 35ª edição. Editora Atlas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- O **tempo de serviço** correspondente ao tempo de contribuição será contado para fins de **disponibilidade** (art. 40, § 9 da CF/88).

Portanto, o tempo de serviço, apenas, não é suficiente para que o servidor faça jus ao benefício, sendo necessário que ele tenha efetuado as contribuições.

A disponibilidade ocorre nos casos de extinção do cargo ou de declaração de sua desnecessidade, sendo aplicável ao servidor estável, que receberá remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo (art. 41, § 3° da CF/88).

- A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de **tempo de contribuição fictício** (art. 40, § 10 da CF/88).

- A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do RGPS, **acarretará o rompimento do vínculo** que gerou o referido tempo de contribuição (art. 37, § 14 da CF/88).

Demais regras do RPPS

- **É vedada a existência de mais de um RPPS e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime** em cada ente federativo (art. 40, § 20 da CF/88).

Essa vedação abrange todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22 do art. 40 da CF/88 (tratada logo a seguir).

- **É vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social RPPS** (art. 40, § 22 da CF – incluído pela EC 103/2019).

Para os regimes próprios que já existem, lei complementar federal estabelecerá normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre:

a) requisitos para sua extinção e consequente migração para o RGPS;

b) modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos;

c) fiscalização pela União e controle externo e social;

d) definição de equilíbrio financeiro e atuarial;

e) condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o art. 249 da CF/88 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

f) mecanismos de equacionamento do déficit atuarial;

g) estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência;

h) condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime;

i) condições para adesão a consórcio público;

j) parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias.

Regime de previdência dos ocupantes, exclusivamente de cargo em comissão, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público

- O regime de previdência dos ocupantes **exclusivamente de cargo em comissão**, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de **outro cargo temporário**, inclusive mandato eletivo, ou de **emprego público** será o **Regime Geral da Previdência Social** (art. 40, § 13 da CF/88).

Dessa forma, fica vedada a aplicação do Regime Próprio para os ocupantes de cargo em comissão, de cargo temporário e empregados públicos.

Regime de previdência complementar

- O regime de previdência complementar (RPC) deve ser instituído no âmbito de cada ente federativo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), por lei ordinária de iniciativa do respectivo Poder Executivo, para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo (art. 40, § 14 da CF/88).

No âmbito federal, a Lei 12.618/2021 instituiu o regime de previdência para os servidores públicos titulares de cargo efetivo da União, suas autarquias e fundações, inclusive para os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público da União e do Tribunal de Contas da União.

- Na instituição do RPC, deve ser observado o limite máximo dos benefícios do RGPS para o valor das aposentadorias e das pensões em RPPS (art. 40, § 14 da CF/88), sendo vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do RPC ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social (art. 37, § 15 da CF/88 – cuidado! Esta restrição não se aplica às aposentadorias e pensões concedidas antes da EC 103/2019).

- O RPC deverá oferecer plano de benefícios somente na modalidade **contribuição definida** (art. 40, § 15 da CF/88).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Nessa modalidade, o benefício a ser recebido no momento da aposentadoria varia em função da quantia acumulada a partir das contribuições realizadas ao longo do tempo e da rentabilidade do saldo investido[57].

- O RPC deverá ser efetivado por intermédio de entidade **fechada** de previdência complementar ou de entidade **aberta** de previdência complementar (art. 40, § 15 da CF/88).

- O RPC deverá observar as regras constitucionais que tratam regime de previdência privada, de caráter complementar, organizado de forma autônoma em relação ao RGPS, de caráter facultativo (art. 202 da CF/88).

- Para servidores que tiverem ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente RPC: somente mediante prévia e expressa opção do servidor estará ele sujeito ao RPC (art. 40, § 16 da CF/88).

Portanto, os que tiverem ingressado após a vigência do ato instituidor do regime já ingressam automaticamente no RPC.

Estabilidade dos servidores efetivos

- **Requisitos para aquisição da estabilidade** do servidor público (art. 41, *caput* e § 4° da CF/88):

- **A perda do cargo por parte do servidor público estável** só poderá ocorrer:

a) em virtude de **sentença judicial transitada em julgado** (art. 41, § 1° da CF/88);

Nada obstante, caso o servidor estável tenha invalidada a sua demissão por sentença judicial, será reintegrado ao cargo que ocupava (art. 41, § 2° da CF/88). A invalidação opera efeitos retroativos (*ex tunc*). O eventual ocupante da vaga, se estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, recebendo a remuneração do outro cargo, ou então posto em disponibilidade, hipótese em que a remuneração será proporcional ao tempo de serviço (art. 41, § 2° da CF/88).

[57] Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 35ª edição. Editora Atlas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) mediante **processo administrativo** em que lhe seja assegurada ampla defesa (art. 41, § 1° da CF/88);

c) mediante procedimento de **avaliação periódica de desempenho**, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa (art. 41, § 1° da CF/88);

d) caso as despesa com pessoal do ente federado exceda os limites estabelecidos em lei complementar e a adoção das seguintes medidas não tenha sido suficiente para assegurar o cumprimento daqueles limites: (i) a redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança e (ii) a exoneração dos servidores não estáveis (art. 169, §§ 3° e 4° da CF/88).

O servidor que perder o cargo nessa situação fará jus a indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço (art. 169, § 5° da CF/88) e o cargo objeto da redução de despesa com pessoal será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos (art. 169, § 6° da CF/88).

- **Caso ocorra a extinção do cargo ou a declaração de sua desnecessidade**, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo (art. 41, § 3° da CF/88).

- Precedente(s) e/ou entendimento(s) jurisprudencial(is) importante(s):

JURISPRUDÊNCIA
"Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade"[58].
"O estágio probatório não protege o funcionário contra a extinção do cargo"[59].

Militares

- Principais regras constitucionais aplicáveis aos militares:

Militares dos Estados, do DF e dos Territórios - membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (art. 42 da CF/88)	Militares das Forças Armadas (art. 142 da CF/88)
I – aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as	I - as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos

[58] STF – Súmula 21.
[59] STF – Súmula 22.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

disposições do art. 14, § 8°; do art. 40, § 9°; e do art. 142, §§ 2° e 3°, todos da CF/88, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3°, inciso X da CF/88, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores; II – aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal; III – aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI da CF/88, com prevalência da atividade militar; IV – Compete à União organizar e manter a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal (art. 21, XIV da CF/88); V - "Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal"[60].	militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas; II - o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c" da CF/88 será transferido para a reserva, nos termos da lei; III - o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c" da CF/88, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei; IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve; V - o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos; VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea "c", todos da CF/88; IX - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

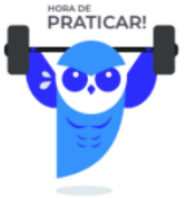
[60] STF - Súmula Vinculante 39.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.



Conceito e classificação dos agentes públicos

1. (CEBRASPE/2022/SEFAZ-SE/Auditor Técnico de Tributos) Em relação aos agentes públicos, assinale a opção correta.

a) Agentes credenciados são particulares que, por delegação do Estado, executam atividade ou serviço público, em nome próprio, por conta e risco, mas sempre sob a fiscalização da administração.

b) Empregados temporários são os que mantêm relação funcional de caráter estatutário com o Estado, sendo titulares de cargos públicos de provimento efetivo ou em comissão.

c) Empregados públicos são os que mantêm relação funcional de caráter contratual trabalhista com o Estado, sendo regidos basicamente pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

d) Agentes delegados são cidadãos requisitados ou designados, em função da sua honra e de sua condição cívica, a colaborarem transitoriamente com o Estado.

e) Agentes honoríficos são os que recebem da administração a incumbência de representá-la em determinado ato ou de praticar certa atividade.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra A - incorreta. Essa é a definição de agente delegado, que são particulares que exercem função em nome próprio, por sua conta e risco, recebendo remuneração de terceiros usuários de serviço público e sob a fiscalização do Poder Público. Exemplo: concessionários de serviços públicos.

Letra B - incorreta. Aqui temos a definição de agentes administrativos, que são aqueles que exercem atividades administrativas, ocupando cargos públicos, empregos e funções públicas na Administração direta e indireta. Dividem-se em servidores públicos, empregados públicos e agentes temporários.

Letra C - correta. Essa é a definição correta de empregado público, que é aquele com vínculo contratual regido pela CLT.

Letra D - incorreta. Aqui temos a definição de agentes honoríficos, que são aqueles que realizam transitoriamente e geralmente sem remuneração serviços de relevância para o Estado. São considerados funcionários públicos para fins penais, porém sem vínculo profissional com a administração pública. Exemplo: jurados, mesários.

Letra E - incorreta. Tal definição é a de agentes credenciados, que são aqueles que representam a Administração em certos atos ou praticam certas atividades específicas. Também são considerados funcionários públicos para fins penais. Exemplo: artista consagrado com a atribuição de representar o Brasil em um evento internacional.

Gabarito: Letra C.

2. (CEBRASPE/2022/SEFAZ-SE/Auditor Técnico de Tributos) Assinale a opção que indica a denominação dada ao cargo cujo provimento é feito em caráter definitivo, precedido ou não de concurso público em alguns casos, e que oferece maiores garantias aos seus ocupantes.

a) cargo em comissão

b) cargo com estabilidade definitiva

c) cargo de confiança

d) cargo efetivo

e) cargo vitalício

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão faz referência aos chamados cargos vitalícios, conforme nos ensina Rafael Carvalho Rezende Oliveira[1], sendo a alternativa E o gabarito:

> *b) **cargos vitalícios**: são os que consagram maiores garantias contra a demissão de seus ocupantes, pois, uma vez reconhecida a vitaliciedade, o agente só perderá o cargo por processo judicial com sentença transitada em julgado (ex.: art. 95, I, da CRFB). O ingresso nesses cargos depende, em regra, da realização de concurso público, mas existem hipóteses em que o concurso é desnecessário (ex.: quinto constitucional, Ministros do STF e do STJ);*

Gabarito: Letra E.

3. (CEBRASPE/2024/SEFAZ-AC/Técnico da Fazenda Estadual) No que concerne a distinções entre cargo público e emprego público, assinale a opção correta.

a) Emprego público é remunerado exclusivamente por comissão, enquanto cargo público é remunerado exclusivamente por salário fixo.

b) Em cargo público, a estabilidade é adquirida após três anos de serviço, ao passo que, em emprego público, a estabilidade só é adquirida após cinco anos de serviço.

c) Cargo público é ocupado por servidores da administração direta, enquanto emprego público é ocupado por trabalhadores da iniciativa privada que desempenham função pública.

d) Cargo público é uma posição de natureza estatutária, enquanto emprego público é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

e) Emprego público é exclusivo para agentes políticos, enquanto cargo público é acessível a qualquer cidadão mediante concurso.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

Letra A - incorreta. O emprego público é remunerado por salário, conforme determina a CLT. Já o cargo público recebe o que se denomina remuneração, que é composta por uma parte fixa (vencimentos) e outra variável (vantagens).

---

[1] Curso de Direito Administrativo – 8ª Ed. – Págs. 1037/1038

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra B - incorreta. A estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal não é extensível aos empregados públicos.

Letra C - incorreta. O cargo público é ocupado por servidores da administração direta e indireta com vínculo regido por estatuto (regime estatutário). O empregado público é regido pela CLT, mas sendo contratado pela Administração, não pela iniciativa privada como indica o enunciado.

Letra D - correta. Este é o gabarito da questão, estando corretamente definidos o cargo público e o emprego público.

Letra E - incorreta. Ambos são acessíveis a qualquer cidadão, não havendo essa restrição em relação aos empregos públicos. Veja o que determina o inciso II, do artigo 37 da Constituição Federal:

> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*
>
> *(...)*
>
> *II - **a investidura em cargo ou emprego público** depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;*

Gabarito: Letra D.

4. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Apoio Especializado) Com relação aos agentes públicos e aos poderes administrativos, julgue o item seguinte.

As funções de confiança e os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Comentários

A afirmativa está de acordo com o inciso V do artigo 37 da Constituição Federal:

> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*
>
> *(...)*
>
> *V - as **funções de confiança**, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os **cargos em comissão**, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às **atribuições de direção, chefia e assessoramento;***

Gabarito: Certo.

5. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Apoio Especializado) Com relação aos agentes públicos e aos poderes administrativos, julgue o item seguinte.

Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas aos brasileiros natos ou naturalizados.

Comentários

A afirmativa contraria o inciso I do artigo 37 da Constituição Federal, uma vez que existe a possibilidade de estrangeiros também ocuparem tais cargos, na forma da lei:

> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*
>
> *I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, **assim como aos estrangeiros, na forma da lei**;*

Gabarito: Errado.

6. (CEBRASPE/2015/STJ/AJAA) Em relação aos agentes públicos, julgue o próximo item.

O diploma ou habilitação legal exigido para o exercício do cargo deve ser apresentado pelo candidato no ato de inscrição do concurso público pleiteado.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Predomina o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que o diploma ou a habilitação legal exigidos para o exercício do cargo devem ser apresentados pelo candidato no ato da posse, não no ato de inscrição do concurso público pleiteado, conforme Súmula 266 do STJ:

> *O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.*

Deve ser ressalvada, contudo, a tese firmada pelo STF no Tema 509:

> *A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do art. 93, I, da CF, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público.*

Gabarito: Errado.

7. (CEBRASPE/2015/TRE RS/AJAA/Adaptada) A respeito dos agentes públicos, julgue o item.

Os membros da magistratura são agentes políticos que possuem com o Estado vínculo de natureza estatutária.

Comentários

Os magistrados são considerados agentes políticos, e essa espécie de agente público possui vínculo estatutário (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) com o Estado.

Gabarito: Certo.

8. (CEBRASPE/2016/DPU/Cargo de Nível Superior) Julgue o seguinte item.

Situação hipotética: Cláudio, servidor público federal, foi demitido após ter respondido a processo administrativo pela suposta prática de ato de improbidade administrativa. Inconformado, Cláudio ingressou com ação judicial e conseguiu anular a demissão, tendo sido reinvestido no cargo. Assertiva: Nesse caso, a reinvestidura de Cláudio no cargo público se dará por meio da reversão.

Comentários

Não se pode confundir os conceitos de reversão e o da reintegração.

Reversão se dá quando o servidor **aposentado** retorna ao cargo anteriormente ocupado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Reintegração ocorre quando o servidor tem sua **demissão anulada** e retorna ao serviço público, com direito a todas as vantagens, exceto promoção por merecimento.

Gabarito: Errado.

9. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração e outros) No que se refere aos agentes públicos e a sua gestão, bem como às normas legais e constitucionais aplicáveis, julgue o próximo item.

Ministros e secretários estaduais são considerados agentes políticos cujos vínculos funcionais têm natureza permanente.

Comentários

Ministros e secretários estaduais são considerados agentes políticos, porém seu vínculo não é permanente, já que ocupam cargos de livre nomeação e exoneração por parte do chefe do Poder Executivo. Essa é a lição que nos ensina Alexandre Mazza[2]:

> *Os agentes políticos exercem uma função pública (munus publico) de alta direção do Estado.* ***Ingressam, em regra, por meio de eleições****, desempenhando* ***mandatos fixos ao término dos quais sua relação com o Estado desaparece automaticamente****.* ***A vinculação dos agentes políticos com o aparelho governamental não é profissional, mas institucional e estatutária****.*

Gabarito: Errado.

10. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Direito) A respeito dos princípios básicos da administração pública, dos bens públicos, dos convênios administrativos e dos servidores públicos, julgue o item seguinte.

Os servidores estatutários estão sujeitos ao regime estatutário, enquanto os empregados públicos são contratados sob o regime da legislação trabalhista e ocupam emprego público.

Comentários

A afirmativa está correta, já que o servidor público ocupante de cargo público possui vínculo por estatuto e é regido pelo regime estatutário, enquanto o empregado público, ocupante de emprego público, possui vínculo contratual regido pela CLT (regime celetista).

---

[2] Manual de Direito Administrativo, 4ª Ed. – Pág. 474

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Certo.

Readaptação

11. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Administrativa) No que diz respeito aos conceitos de administração pública, às fontes do direito administrativo, aos atos administrativos e aos agentes públicos, julgue o seguinte item.

Um servidor público do TJ/ES, ocupante do cargo efetivo de analista judiciário, poderá ser readaptado para o exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nessa condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.

Comentários

A questão está de acordo com o que preceitua o § 13 do artigo 37 da Constituição Federal:

> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*
>
> *(...)*
>
> *§ 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser* ***readaptado*** *para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.*

Gabarito: Certo.

Acesso a funções, cargos e empregos públicos (art. 37, I a V e VIII e IX da CF)

12. (CEBRASPE/2016/TRT 8/AJAA/Adaptada) Julgue acerca dos poderes e princípios da administração pública.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Os cargos e funções temporários destinam-se a preencher cargos políticos e, principalmente, de atribuições de direção, chefia e assessoramento, podendo, por isso, ser preenchidos por servidores nomeados e exonerados independentemente de concurso público.

Comentários

Nem todos os cargos e funções temporários destinam-se a preencher cargos políticos. Para realização do Censo pelo IBGE, por exemplo, realiza-se procedimento seletivo para escolha de agentes que desempenharão esse trabalho.

Nesse sentido, também, é o art. 37, inciso IX, da CF/1988:

> *Art. 37, IX - A Lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.*

Gabarito: Errado.

13. (CEBRASPE/2015/STJ/AJAA) Em relação aos agentes públicos, julgue o próximo item.

No que se refere ao exame psicotécnico, além de previsão legal, são exigidos mais três requisitos para que seja válida a sua exigência em certames públicos: ser pautado em critérios objetivos e científicos, ser compatível com as atribuições normais do cargo e ser ofertado direito de recurso na via administrativa.

Comentários

A exigência de previsão legal quanto à realização do exame psicotécnico foi consolidada na Súmula Vinculante n° 44:

> *Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.*

Por outro lado, a jurisprudência do STJ (REsp 1351034/DF) é no sentido de que a legalidade dos exames psicotécnicos em prova de concurso público está submetida a mais 3 requisitos indispensáveis:

> *1. O STJ firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários:* ***previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.***

Gabarito: Certo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

14. (CEBRASPE/2015/FUB/Administrador) Julgue o próximo item, relativo ao regime dos servidores públicos federais.

É obrigatória a aprovação prévia em concurso para provimento de quaisquer cargos ou empregos na administração direta ou indireta, ressalvadas as nomeações para cargos em confiança, declarados em lei como de livre nomeação e exoneração.

Comentários

Nos termos do inciso II do artigo 37 da CF/88:

> *II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,* ***ressalvadas as nomeações para cargo em comissão*** *declarado em lei de livre nomeação e exoneração;*

O erro da afirmativa é que a banca usou o termo "cargos de confiança" e não "cargos em comissão". Além disso, o inciso IX do artigo 37 da CF/88, ainda estabelece a contratação por tempo determinado e é assim redigido:

- > *IX - a lei estabelecerá os casos de* ***contratação por tempo determinado*** *para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;*

Gabarito: Errado

15. (CEBRASPE/2016/TCE-SC/Auditor Fiscal de Controle Externo) Com base na doutrina e nas normas de direito administrativo, julgue o item que se segue.

O servidor público ocupante exclusivamente de cargo em comissão adquire a estabilidade após três anos de efetivo exercício.

Comentários

Nos termos do artigo 41 da Constituição Federal, só os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo têm direito à estabilidade:

> *Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Os servidores comissionados são de livre nomeação e exoneração, não ocupando assim cargo efetivo na Administração e, portanto, não possuem o direito a estabilidade, conforme inciso II do artigo 37 da Constituição Federal:

> *II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,* ***ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração****;*

Dessa forma, a afirmativa está errada.

Gabarito: Errado

16. (CEBRASPE/2009/TCU/Auditor Federal de Controle Externo) Caso um órgão da administração pública federal realize concurso público destinado ao provimento de 20 cargos vagos de analista de controle externo, com prazo de validade de dois anos, e, ao fim desse prazo, ainda restem candidatos aprovados no referido concurso, o mencionado órgão poderá prorrogar, de forma ilimitada, a validade do certame, devendo, contudo, apresentar ao Congresso Nacional os motivos da prorrogação.

Comentários

A Constituição Federal é muito clara ao permitir a prorrogação por apenas uma vez e por igual período. Aqui cabe até uma observação curiosa. Estamos acostumados a ver sempre o prazo ser de dois anos mais dois anos. Contudo, a Administração pode optar por fazer um concurso com prazo de validade de 6 meses. Neste caso, apenas poderá prorrogá-lo apenas por 6 meses. Nesse sentido, o inciso III do artigo 37 da Constituição Federal determina:

> *Art. 37, III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;*

Gabarito: Errado

17. (CEBRASPE/2012/TC-DF/Auditor de Controle Externo) Os candidatos inscritos em concurso público não têm direito adquirido à realização do certame.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

É importante ter em mente que, antes de mais nada, o concurso público consiste num procedimento pelo qual a administração seleciona profissionais para que esses passem a integrar seu quadro de pessoal.

Ainda que tenha sido publicado edital, é possível que a administração reveja a necessidade do certame e opte por não o realizar. Prepondera aqui a autotutela administrativa em prejuízo da expectativa dos candidatos:

> *ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO NÃO CONCLUÍDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DOS INSCRITOS À REALIZAÇÃO DO CERTAME. ESCOADO O PRAZO DE VALIDADE, IMPRESTÁVEL SE TORNAM AS PROVAS ATÉ ENTÃO REALIZADAS.*
>
> *1. **Os candidatos inscritos não tem direito adquirido à realização do concurso**. Se a Administração interrompeu o curso do certame, deixando de concluí-lo no prazo de validade fixado no edital, imprestáveis se tornam os resultados obtidos nas etapas já vencidas. Hipótese em que se afigura insubsistente a tese que apregoa a necessidade de fixar termo a partir do qual dever-se-ia contar o prazo de validade do concurso. 2. Apelação improvida.*
>
> *(TRF-4 - AC: 49263 RS 94.04.49263-9, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 08/10/1998, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 25/11/1998 PÁGINA: 439)*

Gabarito: Certo.

18. (CEBRASPE/2021/TJ-RJ/Técnico Judiciário) No que se refere à administração pública e às normas constitucionais que regem os servidores públicos, julgue os itens seguintes.

I. A CF prevê possibilidade de acesso a cargos, funções e empregos públicos por estrangeiro, desde que haja regulamentação.

II. A proibição de acumular cargo, emprego ou função públicos não atinge os empregados de sociedades de economia mista.

III. A servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração aplica-se o mesmo regime de previdência dos cargos efetivos.

IV. As funções de confiança destinam-se apenas às atribuições de chefia, direção e assessoramento.

Estão certos apenas os itens

a) I e II.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) I e IV.

c) II e III.

d) I, III e IV.

e) II, III e IV.

Comentários:

Item I – certo. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei (art. 37, I, da CF/88):

> *I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;*

Item II – errado. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e **abrange** autarquias, fundações, **empresas públicas**, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público (art. 37, XVII, da CF/88):

> *XVII - **a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange** autarquias, fundações, **empresas públicas**, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;*

Item III – errado. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração o Regime Geral de Previdência Social (art. 40, § 13, da CF/88). O Regime Próprio de Previdência Social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário (art. 40, caput, da CF/88):

> *Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.*
>
> *(...)*
>
> *§ 13. **Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.***

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Item IV – certo. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento (art. 37, V, da CF/88):

> *V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;*

Gabarito: Letra B.

19. (CEBRASPE/2021/TJ-RJ/Analista Judiciário - Contador) Suponha que Ana, servidora do Tribunal de Justiça, agindo no exercício de suas funções administrativas, tenha causado dano a João. Nessa situação hipotética, caso João pretenda ajuizar ação judicial requerendo indenização em face do Estado, a responsabilidade civil

a) será subjetiva, por meio de ação de regresso.

b) não será possível, porque o Estado não responde pelos atos de seus agentes, devendo João ajuizar ação diretamente contra Ana.

c) será objetiva, independentemente de dolo ou culpa.

d) será subsidiária, se comprovado dolo ou culpa.

e) não será possível, porque o Brasil adota a teoria da irresponsabilidade estatal

Comentários:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6°, da CF/88):

> *§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

Assim, a responsabilidade do Estado será objetiva, independente de dolo ou culpa. O Tribunal de Justiça poderá ingressar com ação de regresso contra Ana, nos casos de dolo ou culpa.

Gabarito: Letra C.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Remuneração e plano de carreira (art. 37, X a XV e §§ 9° a 12, e art. 39 da CF)

20. (CEBRASPE/2023/TCDF/Auditor de Controle Externo) Julgue o item que se segue, relativo a princípios fundamentais, normas constitucionais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, União, estados, Distrito Federal e municípios, e servidores públicos.

Ao servidor público que se sujeite à jornada de trabalho reduzida por escolha própria é lícito o pagamento de valor inferior ao salário mínimo.

Comentários

O STF já decidiu que é vedado o pagamento menor do que o salário mínimo ao servidor público, ainda que esse labore em jornada reduzida (RE 964.659), logo a afirmativa está errada:

> *É defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho.*

Gabarito: Errado.

21. (CEBRASPE/2016/TRT 8/AJAA/Adaptada) Julgue acerca dos poderes e princípios da administração pública.

Lei municipal pode disciplinar a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.

Comentários

Essa assertiva está de acordo com o § 7°, do artigo 39 da CF/1988:

> *Art. 39, § 7° Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.*

Gabarito: Certo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

22. (CEBRASPE/2015/STJ/AJAA) Em relação aos agentes públicos, julgue o próximo item.

Os servidores públicos gozam de todos os direitos sociais previstos no texto constitucional para os trabalhadores da iniciativa privada.

Comentários

Apenas alguns dos direitos sociais previstos na CF para os trabalhadores da iniciativa privada foram estendidos aos servidores públicos, conforme previsto no artigo 39, § 3°, da Lei Maior:

> *Art. 39, § 3° Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7°, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.*

Gabarito: Errado.

Acumulação de cargos e empregos públicos e funções (art. 37, XVI e XVII da CF)

23. (CEBRASPE/2023/CGDF/Auditor de Controle Interno) Conforme as normas de organização da administração pública, desde que haja compatibilidade de horários, não há vedação de acúmulo de cargo público para

a) dois empregos privativos de profissional de saúde, com profissões regulamentadas;

b) um cargo ou emprego privativo de profissional de saúde com outro técnico ou científico;

c) dois cargos de professor, apenas nos casos em que um deles seja em área técnica ou científica;

d) um cargo de professor com outro de profissão regulamentada.

Comentários

A Constituição Federal prevê no artigo 37, inciso XVI, hipóteses em que é possível a acumulação de cargos públicos, desde que haja compatibilidade de horários:

> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *(...)*
>
> *XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:*
>
> *a) a de dois cargos de professor;*
>
> *b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;*
>
> *c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;*

Vamos analisar as alternativas com base no que diz a Constituição:

Letra A - correta. Hipótese elencada na alínea "c" do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal.

Letra B - incorreta. A alternativa misturou as alíneas "b" e "c", replicadas acima, uma vez que o correto seria dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, ou um cargo de professor com outro técnico ou científico.

Letra C - incorreta. Não é necessário que sejam da área técnica ou científica os cargos de professor para sua acumulação.

Letra D - incorreta. Professores podem acumular seu cargo com outro de professor ou com outro cargo técnico ou científico, não sendo suficiente ser uma profissão regulamentada.

Gabarito: Letra A.

Servidores públicos em mandato eletivo (art. 38 da CF)

24. (CEBRASPE/2023/CGDF/Auditor de Controle Interno-Planejamento e Orçamento) O detentor de cargo no serviço público que dispuser da compatibilidade de horários para o exercício desse cargo e de um cargo com mandato eletivo poderá perceber cumulativamente as vantagens de seu cargo, emprego ou função e a remuneração de cargo eletivo, desde que seja eleito para o exercício do cargo de

a) vereador;

b) prefeito;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) deputado estadual;

d) deputado federal.

Comentários

O único mandato eletivo que permite o acúmulo de suas funções com o cargo público já ocupado pelo servidor, desde que haja compatibilidade de horário, é o de vereador, conforme inciso III do artigo 38 da Constituição Federal:

> *Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:*
>
> *I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital,* ***ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;***
>
> *II - investido no mandato de Prefeito,* ***será afastado do cargo****, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;*
>
> *III - investido no mandato de* ***Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;***

Gabarito: Letra A.

25. (CEBRASPE/2016/TRT 8/AJAA/Adaptada) Julgue acerca dos poderes e princípios da administração pública.

O servidor público federal eleito prefeito de determinado município perceberá, no exercício de seu mandato, as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.

Comentários

O servidor público investigo no mandato de prefeito será afastado do cargo, mas pode optar qual remuneração receberá (do cargo eletivo ou do cargo de servidor público), conforme o art. 38, inciso II, da CF/1988:

> *Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:*
>
> *(...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;*

Gabarito: Errado.

Regime Jurídico Único (Art. 39)

26. (CEBRASPE/2023/CGDF/Auditor de Controle Interno-Finanças e Controle) Considerando as normas constitucionais de organização da administração pública pertinentes aos servidores públicos, julgue os itens seguintes.

I As peculiaridades dos cargos, os requisitos para investidura e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira são critérios observados na fixação dos padrões de vencimento.

II É permitida a incorporação da remuneração de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.

III O servidor abrangido por regime próprio de previdência social aposentar-se-á, no âmbito da União, dos estados, do DF e dos municípios, aos 65 anos de idade, se for homem, e aos 62 anos de idade, se for mulher.

Assinale a opção correta.

a) Nenhum item está certo;

b) Apenas o item I está certo;

c) Apenas o item II está certo;

d) Apenas o item III está certo.

Comentários

Vamos analisar cada item:

Item I - correto. É o que estabelece o § 1° do artigo 39 da Constituição Federal:

> *Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.*
>
> *§ 1° A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;*
>
> *II - os requisitos para a investidura;*
>
> *III - as peculiaridades dos cargos.*

Item II - incorreto. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo, conforme § 9° do artigo 39 da Constituição Federal:

> *§ 9° **É vedada a incorporação** de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.*

Item III - incorreto. Essa é a idade mínima referente à União, entretanto os Estados, Distrito Federal e Municípios devem regular mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas a idade mínima para aposentadoria, conforme inciso III do § 1° do artigo 40 da Constituição Federal:

> *Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.*
>
> *§ 1° O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:*
>
> *(...)*
>
> *III - no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, **no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas**, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.*

Gabarito: Letra B.

Regime Previdenciário dos Servidores Públicos (art. 40 da CF)

27. (CEBRASPE/2022/PC RO/Técnico em Necropsia) Lúcio é policial da Polícia Rodoviária Federal; Ana é professora concursada de universidade pública federal; Cláudio é policial

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

legislativo da Câmara dos Deputados; e Patrícia é policial civil de determinado estado da Federação. Nessa situação, segundo a Constituição Federal de 1988, poderão ter idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria, estabelecidos por lei complementar dos respectivos entes da Federação,

a) Patrícia, Lúcio e Ana, apenas.

b) Lúcio, Ana e Cláudio, apenas.

c) Ana, Cláudio e Patrícia, apenas.

d) Lúcio, Cláudio e Patrícia, apenas.

e) Ana, Lúcio, Cláudio e Patrícia.

Comentários

A questão faz referência às exceções para a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social previstas no § 4° do artigo 40 da Constituição Federal:

> *Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.*
>
> *(...)*
>
> *§ 4° É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social,* ***ressalvado o disposto nos §§ 4°-A, 4°-B, 4°-C e 5°****.*

Vamos agora analisar cada situação:

Lúcio, por ser policial rodoviário federal, e Patrícia, por ser policial civil, **estão entre os cargos passíveis de terem estabelecidos idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria**, conforme § 4°-B do artigo 40 e artigo 144 da Constituição Federal:

> *§ 4°-B.* ***Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos*** *de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52* ***e os incisos I a IV do caput do art. 144****.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *(...)*
>
> *Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:*
>
> *(...)*
>
> *II - polícia rodoviária federal; (Lúcio)*
>
> *(...)*
>
> *IV - polícias civis; (Patrícia).*

Ana **não poderá ter diferenciação** em sua idade ou tempo de contribuição para aposentadoria, já que é professora de universidade, sendo que o § 5° do artigo 40 da Constituição Federal permite tal diferenciação para as funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio:

> *§ 5° Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1°, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das **funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo**.*

Por fim, Claúdio, por ser policial legislativo da Câmara dos Deputados, também se enquadra em uma das hipóteses previstas no § 4°-B do artigo 40 da Constituição Federal, que permite a diferenciação na idade e tempo de contribuição para aposentadoria:

> *§ 4°-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de **que tratam o inciso IV do caput do art. 51**, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.*
>
> *(...)*
>
> *Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:*
>
> *(...)*
>
> *IV – dispor sobre sua organização, funcionamento, **polícia**, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;*

Logo, apenas Lúcio, Cláudio e Patrícia poderão ter idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria, estabelecidos por lei complementar dos respectivos entes da Federação, sendo o gabarito a letra D.

Gabarito: Letra D.

28. (CEBRASPE/2016/TRT 8/AJAA/Adaptada) Julgue acerca dos poderes e princípios da administração pública.

A aposentadoria compulsória aos setenta e cinco anos de idade com proventos integrais é prerrogativa constitucional reservada aos ministros do STF, dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União (TCU).

Comentários

Vejamos o teor do art. 40, § 1°, inciso II, da CF/1988 e dos arts. 1° e 2°, *caput*, da Lei Complementar n° 152/2015:

> *CF/88*
>
> *Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.*
>
> *§ 1° O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:*
>
> *(...)*
>
> *II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar;*
>
> *Lei Complementar n° 152/2105*
>
> *Art. 1° Esta Lei Complementar dispõe sobre a aposentadoria compulsória por idade, com proventos proporcionais, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

dos Municípios, dos agentes públicos aos quais se aplica o inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal.

Art. 2º Serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade:

I - os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações;

II - os membros do Poder Judiciário;

III - os membros do Ministério Público;

IV - os membros das Defensorias Públicas;

V - os membros dos Tribunais e dos Conselhos de Contas.

A partir desses artigos, podemos concluir que, além dos ministros do STF, dos Tribunais superiores e do TCU, a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade destina-se aos servidores titulares de cargos públicos da Administração direta e indireta pública e aos membros do Ministério Público, das Defensorias Públicas e dos Conselhos e demais Tribunais de Contas, sendo que a aposentadoria é com proventos proporcionais, não integral.

Gabarito: Errado.

29. (CEBRASPE/2014/MPE-AC) A respeito dos agentes públicos e da improbidade administrativa, assinale a opção correta.

A regra da aposentadoria compulsória por idade aplica-se ao servidor público que ocupe exclusivamente cargo em comissão.

Comentários

A aposentadoria compulsória por idade prevista na Constituição (art. 40, § 1º, inciso II da CF/88) é aplicável apenas aos agentes públicos regidos pelo Regime Próprio de Previdência Social, não se aplicando, portanto, ao servidor público que ocupe exclusivamente cargo em comissão, ao qual se aplica o Regime Geral de Previdência Social.

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Estabilidade e estágio probatório (art. 41 da CF)

30. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Administrativa) No que diz respeito aos conceitos de administração pública, às fontes do direito administrativo, aos atos administrativos e aos agentes públicos, julgue o seguinte item.

Conforme o texto constitucional vigente, a estabilidade dos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público é adquirida após três anos de efetivo exercício, sendo obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

Comentários

A afirmativa está de acordo com o que diz o artigo 41 da Constituição Federal:

> *Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.*
>
> *(...)*
>
> *§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.*

Gabarito: Certo.

31. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário) No que se refere a ato administrativo e agentes públicos, julgue o item que se segue.

Servidor público cujo vínculo com a administração pública ocorre mediante contrato temporário não tem direito à estabilidade funcional.

Comentários

A estabilidade é direcionada ao servidor efetivo, conforme artigo 41 da Constituição Federal:

> *Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.*

O servidor temporário exerce função pública, contratado por tempo determinado para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público, em regime jurídico especial. Logo não tem direito à estabilidade.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Certo.

32. (CEBRASPE/2011/TCU/Auditor Federal de Controle Externo) A estabilidade diz respeito ao cargo público, e o estágio probatório, ao serviço público. Dessa forma, a estabilidade, em regra, é adquirida uma única vez pelo servidor na administração pública de um mesmo ente federado; por outro lado, o servidor pode submeter-se a vários estágios probatórios, se entrar em exercício em diferentes cargos públicos.

Comentários

O começo do enunciado possui uma inversão: na verdade, a estabilidade diz respeito ao serviço público e o estágio probatório diz respeito ao cargo público.

O restante da assertiva está correta: adquire-se a estabilidade uma única vez na administração pública de um ente federado, mas é possível que o servidor passe por vários estágios probatórios, se entrar em exercícios em diferentes cargos públicos.

Isso aconteceu comigo: trabalhei como Analista no TST e, depois de três anos de exercício e após ficar sujeito a estágio probatório, adquiri a estabilidade. Quando entrei em exercício como Auditor do TCU, não perdi minha estabilidade na esfera federal, mas passei por novo estágio probatório.

Por fim, destacamos que a diferença entre estabilidade e estágio probatório pode ser percebida até mesmo no texto constitucional (art. 41, § 3º):

> *Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.*
>
> *(...)*
>
> *§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.*

Note que, ainda que o cargo que o servidor ocupa seja extinto, subsistirá a sua estabilidade, a qual permitirá o seu aproveitamento em outro cargo. Portanto, fica demonstrado que a estabilidade não está relacionada ao cargo, mas ao próprio serviço público.

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

33. (CEBRASPE/2021/SEFAZ-AL/Auditor Fiscal de Finanças e Controle) Manoel, chefe de determinada repartição pública, presenciou Caio, servidor público subordinado a ele, desviando dinheiro público. Ciente do fato, Manoel aplicou, de forma imediata, pena de demissão a Caio. Entretanto, este contestou a sanção, alegando que, como era servidor estável, apenas poderia perder o cargo mediante decisão judicial transitada em julgado. Alegou, ainda, que o ato administrativo que aplicou a pena possui vício de motivo e, portanto, deveria ser anulado. Com relação a essa situação hipotética, julgue o item que se segue.

Manoel não agiu corretamente, porquanto, mesmo tendo conhecimento do fato, não poderia ter punido Caio de forma sumária, sem lhe oportunizar o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Comentários:

O servidor público estável só perderá o cargo mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa (art. 41, § 1°, II, da CF/88):

> *Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.*
>
> *§ 1° O servidor público estável só perderá o cargo:*
>
> *(...)*
>
> *II - mediante* ***processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa****;*

Gabarito: Certo.

34. (CEBRASPE/2021/SEFAZ-AL/Auditor Fiscal de Finanças e Controle) Manoel, chefe de determinada repartição pública, presenciou Caio, servidor público subordinado a ele, desviando dinheiro público. Ciente do fato, Manoel aplicou, de forma imediata, pena de demissão a Caio. Entretanto, este contestou a sanção, alegando que, como era servidor estável, apenas poderia perder o cargo mediante decisão judicial transitada em julgado. Alegou, ainda, que o ato administrativo que aplicou a pena possui vício de motivo e, portanto, deveria ser anulado. Com relação a essa situação hipotética, julgue o item que se segue.

Ao contrário do que foi alegado por Caio, servidor estável pode perder seu cargo público mediante processo administrativo.

Comentários:

Há na Constituição Federal algumas hipóteses de perda de cargo de servidor estável:

> *Art. 41, § 1° O servidor público estável só perderá o cargo:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

I - Em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II - Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

Gabarito: Certo.

Regime Jurídico Único (Art. 39)

35. (CEBRASPE/2022/PGM Recife/Procurador Judicial Municipal) A respeito dos agentes públicos, seus direitos, seus deveres e suas responsabilidades, assinale a opção correta.

a) Está expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 que o sistema remuneratório de cargos públicos observará, especialmente, o grau acadêmico de cada servidor;

b) O prazo de licença-maternidade da servidora adotante poderá ser inferior ao da licença-maternidade da servidora gestante, observados os critérios da legislação;

c) O parecerista público não é passível de responsabilização por decisões do administrador público, ainda que pratique erro grave ou grosseiro;

d) É constitucional a limitação da jornada semanal com o objetivo de limitar a acumulação lícita de cargos públicos;

e) A Constituição Federal de 1988, em seu texto original, previu reserva de percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência.

Comentários

Vamos analisar cada alternativa:

Letra A - incorreta. De acordo com § 1° do artigo 39 da Constituição Federal, tal requisito não está entre os parâmetros a serem observados:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes

§ 1° A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;*
>
> *II - os requisitos para a investidura;*
>
> *III - as peculiaridades dos cargos.*

Letra B - incorreta. Contraria entendimento firmado no Tema 782 do STF, o qual afirma não ser viável a diferenciação de prazo da licença-maternidade da servidora adotante x servidora gestante:

> *Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada.*

Letra C - incorreta. Na existência de culpa ou erro grosseiro é possível a responsabilização, conforme decisão do STF no MS 24.631/DF:

> *Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que "salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetida às instâncias administrativo-disciplinares ou jurisdicionais próprias, não cabe a responsabilização do advogado público pelo conteúdo de seu parecer de natureza meramente opinativa*

Letra D - incorreta. Contraria entendimento firmado pelo STF no RE 1176440 que entendeu ser inconstitucional a limitação de carga horária por norma infraconstitucional, uma vez que o art. 37, inciso XVI da CF determina apenas que deve haver compatibilidade de horário dos cargos exercidos:

> *O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos.*

Letra E - correta. Exatamente o que se entende do inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal:

> *VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;*

Gabarito: Letra E.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

36. (CEBRASPE/2022/PC-RO/Escrivão de Polícia) A Constituição Federal de 1988, ao tratar do direito do servidor à retribuição pecuniária, estabelece que a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará, entre outros fatores,

a) a formação do servidor;

b) os requisitos para a investidura no cargo;

c) a isonomia entre as carreiras;

d) a importância da carreira para a coletividade;

e) a igualdade material.

Comentários

O § 1° do artigo 39 da Constituição Federal elenca três requisitos a serem observados para a fixação dos padrões de vencimento:

> *Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes*
>
> *§ 1° A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:*
>
> *I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;*
>
> *II - **os requisitos para a investidura**;*
>
> *III - as peculiaridades dos cargos.*

Dentre as alternativas, a única que elenca um dos três componentes a serem observados é a alternativa B.

Gabarito: Letra B.

Concurso público

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

37. (CEBRASPE/2022/PC-RO) A respeito do concurso público e do provimento dos cargos públicos, observada a jurisprudência do STF, julgue os itens seguintes.

I O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, gera direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital do primeiro certame.

II É válida a reestruturação de quadro funcional por meio de aglutinação, em uma única carreira, de cargos diversos, quando a nova carreira tiver atribuições e responsabilidades diferentes dos cargos originais.

III No caso de nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público, por meio de ato judicial, à qual fora atribuída eficácia retroativa, não há direito a promoções ou progressões funcionais que alcançariam o nomeado se a nomeação tivesse ocorrido a tempo e modo próprios.

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item II está certo;

b) Apenas o item III está certo;

c) Apenas os itens I e II estão certos;

d) Apenas os itens I e III estão certos;

e) Todos os itens estão certos.

Comentários

Vamos analisar cada item:

Item I - incorreto. Segundo Tema 784 do STF, não é automático o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital nesses casos:

> *O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior,* ***não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital****, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.*

Item II - incorreto. O item contraria o entendimento firmado pelo STF no Tema 667:

> ***É inconstitucional,*** *por dispensar o concurso público,* ***a reestruturação de quadro funcional por meio de aglutinação, em uma única carreira, de cargos diversos, quando a nova carreira tiver atribuições e responsabilidades diferentes dos cargos originais.***

Item III - correto. Reflete o entendimento firmado pelo STF no Tema 454:

> *A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.*

Gabarito: Letra B.

Militares

38. (CEBRASPE/2022/PC-PB/Escrivão de Polícia) Direitos sociais, como o exercício do direito de greve, a sindicalização e a associação profissional, são garantias constitucionais, porém, para os servidores militares, integrantes da segurança pública, é vedado o direito de

a) greve para os policiais e bombeiros militares e militares das Forças Armadas, sendo-lhes permitida a sindicalização;

b) greve para os policiais militares e civis e permitida a associação profissional;

c) greve, sob qualquer forma ou modalidade, a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública, sendo-lhes permitida a sindicalização;

d) sindicalização para os policiais militares e policiais rodoviários federais, sendo-lhes permitida a associação profissional;

e) sindicalização para os bombeiros militares e bombeiros civis e permitida a associação profissional.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A Constituição Federal, em seu artigo 142, inciso IV, é clara ao determinar que é vedado ao militar a sindicalização e a greve:

> *IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve;*

Ademais, o STF já consagrou entendimento no Tema 860 da vedação do direito de greve a todos os servidores que atuem na área de segurança pública, nestes incluído os policiais civis:

> *O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública.*

Entretanto, não há jurisprudência ou lei que vede a esses servidores o direito a associação profissional estabelecido no artigo 8° da Constituição:

> *Art. 8° **É livre a associação profissional** ou sindical, observado o seguinte:*

Com esses entendimentos em mente vamos analisar as alternativas:

Letra A - incorreta. Não é permitida a militares a sindicalização

Letra B - correta. Exatamente o que foi exposto acima, vedada a greve, mas permitida a associação profissional.

Letra C - incorreta. Aos servidores militares é vedada a sindicalização e esses integram a área de segurança pública.

Letra D - incorreta. Sindicalização é vedada aos militares, no caso, a questão comete o erro ao incluir os policiais rodoviários federais.

Letra E - incorreta. Bombeiros civis podem se sindicalizar.

Gabarito: Letra B.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. Complete as lacunas a seguir, a respeito da classificação dos agentes públicos:

1.1. agentes ____(a)____: abrangem as autoridades que não se submetem a ____(b)____, elaborando políticas públicas e com funções de ____(c)____ da administração pública. Exemplo: chefes do poder executivo.

1.2. agentes ____(d)____: exercem atividades administrativas, ocupando cargos públicos, empregos e funções públicas na Administração direta e indireta. Dividem-se em servidores públicos, empregados públicos e agentes temporários.

1.2.1. servidor público: ocupante de cargo público, com vínculo regido por ____(e)____ (regime estatutário).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

1.2.2. empregado público: ocupante de emprego público, com vínculo contratual regido pela ____(f)____ (regime celetista).

1.2.3. agente temporário: exerce função pública, contratado por tempo determinado para atender a uma necessidade temporária de ____(g)____ interesse público, em regime jurídico especial.

1.3. agentes ____(h)____: realizam transitoriamente e geralmente sem remuneração serviços de relevância para o Estado. São considerados funcionários públicos para fins ____(i)____, porém sem vínculo profissional com a administração pública. Exemplo: jurados, mesários.

1.4. agentes ____(j)____: representam a Administração em certos atos ou praticam certas atividades específicas. "São os que recebem a incumbência da administração para representá-la em determinado ato ou praticar certa atividade específica, mediante remuneração do Poder Público ____(k)____ " (Hely Lopes Meireles). Também são considerados funcionários públicos para fins penais. Exemplo: artista consagrado com a atribuição de representar o Brasil em um evento internacional.

1.5. agentes ____(l)____: são particulares que exercem função em nome próprio, por sua conta e risco, recebendo remuneração de terceiros usuários de serviço público e sob a ____(m)____ do Poder Público. Exemplo: concessionários de serviços públicos.

2. Complete as lacunas a seguir, a respeito do conceito de agente de fato:

2.1. Agentes de Fato são ____(a)____ que, mesmo sem estarem investidos em função pública, desempenham função em nome do Estado por conta de situações ____(b)____. São divididos doutrinariamente em dois tipos: agentes de fato necessários e putativos:

2.1.1. Agentes de fato necessários realizam atos em colaboração com o Poder Público, em situações excepcionais e de estado de ____(c)____ pública como, por exemplo, agentes que atuam em situações de emergência, em colaboração com o Poder Público.

2.1.2. Agentes de fato putativos são aqueles que, mesmo investidos ____(d)____ em uma atividade pública, a desempenham presumindo-se que há ____(e)____ como, por exemplo, uma pessoa que toma posse em um cargo público e passa a exercer normalmente suas atribuições, mesmo tendo havido irregularidade em sua investidura.

3. De quais formas podem ser providos os cargos públicos?

4. Para quais entidades da Administração Pública é obrigatória a adoção do regime de emprego público?

5. Qual a diferença entre cargo público e emprego público?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6. O que são funções públicas?

7. O que são cargos em comissão?

8. A vedação ao nepotismo, nos termos da súmula vinculante 13 do STF, alcança a nomeação para cargos políticos?

9. Qual o instrumento por meio do qual são criados (e extintos) os cargos, empregos e funções públicas?

10. No que consiste o princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos?

11. Segundo a jurisprudência do STF, o que legitima a fixação de limite de idade para a inscrição em concurso público?

12. Dentre os cargos, empregos e funções públicas, a prévia aprovação em concurso público é exigida para a investidura em quais deles?

13. Qual o prazo de validade do concurso público?

14. Complete as lacunas a seguir, a respeito das exceções à regra de exigência de concurso público:

14.1. cargos em comissão declarados em lei de ____(a)____ nomeação e exoneração (art. 37, II, da CF/88).

14.2. a investidura em mandato ____(b)____.

14.3. a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de ____(c)____ interesse público (art. 37, IX, da CF/88).

14.4. a admissão de agentes ____(d)____ de saúde e agentes de combate às ____(e)____, que podem ser admitidos por meio de processo seletivo público (art. 198, § 4º, da CF/88).

14.5. o caso do ____(f)____ que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, que possui o direito de ser aproveitado no serviço público, sem concurso público, com estabilidade (art. 53, inciso I do ADCT).

15. Complete as lacunas a seguir, a respeito dos cargos reservados a brasileiro nato (art. 12, § 3º, da CF/88):

15.1. Presidente e ____(a)____ da República;

15.2. ____(b)____ da Câmara dos Deputados;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

15.3. Presidente do ____(c)____ Federal;

15.4. ____(d)____ do Supremo Tribunal Federal;

15.5. carreira ____(e)____;

15.6. ____(f)____ das Forças Armadas.

15.7. Ministro de Estado da ____(g)____

16. Segundo o entendimento do STF, diante da ausência de lei específica que verse sobre greve no funcionalismo público, qual legislação deve ser aplicada para viabilizar o exercício desse direito?

17. Complete as lacunas a seguir, a respeito dos direitos constitucionais dos trabalhadores urbanos e rurais que foram estendidos aos servidores ocupantes de cargo público (art. 39, § 3º, da CF/88):

17.1. percepção do ____(a)____ nunca inferior ao mínimo fixado em lei (art. 7º, incisos IV e VII, da CF/88);

17.2. ____(b)____terceiro salário (art. 7º, inciso VIII, da CF/88);

17.3. remuneração do trabalho noturno ____(c)____ ao diurno (art. 7º, inciso IX, da CF/88);

17.4. salário ____(d)____ pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda (art. 7º, inciso XII, da CF/88);

17.5. duração do trabalho normal não superior a ____(e)____ horas diárias e quarenta horas semanais (art. 7º, inciso XIII, da CF/88);

17.6. repouso ____(f)____ remunerado (art. 7º, inciso XV, da CF/88);

17.7. remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em ____(g)____ por cento à do normal (art. 7º, inciso XVI, da CF/88)

17.8. gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um ____(h)____ a mais do que o salário normal (art. 7º, inciso XVII, da CF/88);

17.9. licença à ____(i)____ (art. 7º, inciso XVIII, da CF/88);

17.10. licença ____(j)____ (art. 7º, inciso XIX, da CF/88);

17.11 proteção do mercado de trabalho da ____(k)____ mulher (art. 7º, inciso XX, da CF/88);

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

17.12. redução dos ____(l)____ ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7°, inciso XXII, da CF/88);

17.13. proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou ____(m)____ (art. 7°, inciso XXX, da CF/88).

18 . Complete as lacunas a seguir, a respeito de conceitos ligados à remuneração dos agentes públicos:

18.1. ____(a)____. compostos por uma parcela fixa ("vencimento básico" ou apenas "vencimento") e por uma parte variável ("vantagens pecuniárias"), é a denominação da remuneração dos servidores públicos estatutários que não recebem pela sistemática de subsídio.

18.2. ____(b)____ espécie remuneratória formada por uma parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória (art. 39, § 4°, da CF/88).

18.3. ____(c)____denominação da remuneração recebida pelos empregados públicos, por serem regidos pelo regime trabalhista (CLT).

19. João foi aprovado no concurso para o cargo de Consultor Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado X. Qual o teto remuneratório ao qual João está submetido?

20. Complete as lacunas a seguir, a respeito de quais agentes públicos/órgãos/entidades são alcançados pelas regras de limite remuneratório (art. 37, XI, da CF/88):

20.1. Ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração ____(a)____, autárquica e fundacional;

20.2. Membros de qualquer dos ____(b)____ da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

20.3. Detentores de ____(c)____ eletivo;

20.4. Demais agentes ____(d)____;

20.5. Empresas públicas, sociedades de economia mista e suas ____(e)____ que receberem recurso da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para pagamento de pessoal ou custeio em geral.

21. Complete as lacunas a seguir, a respeito das hipóteses em que a Constituição da República admite a acumulação remunerada de cargos públicos, quando houver compatibilidade de horários (art. 37, XVI, da CF/88):

21.1. a de dois cargos de ____(a)____.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

21.2. a de um cargo de professor com outro técnico ou ____(b)____.

21.3. a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de ____(c)____, com profissões regulamentadas.

22. Nas hipóteses em que a acumulação é permitida, de que forma o teto remuneratório constitucional (art. 37, XI, da CF/88) deve ser aplicado, segundo entendimento do STF?

23. O que acontece com o servidor investido no mandato de prefeito?

24. Quem a CF/ 88 prevê que terá precedência sobre os demais setores administrativos, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, na forma da lei?

25. Complete as lacunas a seguir, a respeito da readaptação do servidor titular de cargo efetivo (art. 37, § 13, da CF/88):

O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a ____(a)____ que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto ____(b)____ nesta condição, desde que possua a ____(c)____ e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de ____(d)____, ____(e)____ a remuneração do cargo de origem.

26. Quais instituições são alcançadas pelo Regime Jurídico Único previsto na Constituição Federal?

27. Quais entes federativos devem manter escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos?

28. A quem se aplica o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)?

29. O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) conta com contribuições de quais partes?

30. Complete as lacunas a seguir, a respeito das regras específicas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):

30.1. as regras para o cálculo dos proventos de aposentadoria serão disciplinadas em ____(a)____ do respectivo ente federativo (art. 40, § 3º, da CF/88);

30.2. os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao salário mínimo ou superiores ao limite máximo do ____(b)____ (art. 40, § 2º , da CF/88);

30.3. todos os valores de remuneração considerados para o cálculo dos proventos de aposentadoria serão devidamente ____(c)____, na forma da lei (art. 40, § 17, da CF/88);

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

30.4. é vedada a percepção de mais de ____(d)____ aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social (ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição), aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no RGPS (art. 40, § 6º, da CF/88).

31. Quais modalidades de aposentadoria previstas constitucionalmente para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)?

32. O tempo de serviço correspondente ao tempo de contribuição será contado para quais fins?

33. Sabe-se que é vedada a existência de mais de um RPPS e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo. Qual a abrangência dessa vedação?

34. Complete as lacunas a seguir, a respeito dos requisitos e critérios diferenciados e aposentadorias especiais:

34.1. Poderão ser estabelecidos idade e tempo de contribuição diferenciados, por meio de lei ____(a)____ do respectivo ente federativo, para aposentadoria dos seguintes servidores:

34.1.1. servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação ____(b)____ realizada por equipe multiprofissional e ____(c)____ (art. 40, § 4º-A, da CF/88);

34.1.2. agente penitenciário, agente ____(d)____ e policial da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e das Polícias Civis (art. 40, § 4º-B, da CF/88);

34.1.3. servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e ____(e)____ prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por ____(f)____ profissional ou ocupação (art. 40, § 4º-C, da CF/88)

34.2. ocupantes do cargo de professor: terão idade mínima reduzida em ____(g)____ anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º do art. 40, da CF/88 (hipótese de aposentadoria por idade e tempo de contribuição), desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação ____(h)____ e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo (art. 40, § 5º, da CF/88).

35. Qual o regime de previdência aplicado aos ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, aos ocupantes de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público?

36. Por meio de qual instrumento deve ser instituído o regime de previdência complementar (RPC) no âmbito de cada ente federativo para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

37. Complete as lacunas a seguir, a respeito dos requisitos para aquisição da estabilidade do servidor público (art. 41, *caput* e § 4º, da CF/88):

37.1. ____(a)____ anos de efetivo exercício no cargo;

37.2. Aprovado em avaliação especial de ____(b)____;

37.3. Cargo de provimento ____(c)____;

37.4. Aprovação em ____(d)____ público.

38. Complete as lacunas a seguir, a respeito da perda do cargo por parte do servidor público estável:

38.1. em virtude de ____(a)____ judicial transitada em julgado (art. 41, § 1º, da CF/88);

38.2. mediante processo ____(b)____ em que lhe seja assegurada ampla defesa (art. 41, § 1º, da CF/88);

38.3. mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei ____(c)____, assegurada ampla defesa (art. 41, § 1º, da CF/88);

38.4. caso as despesa com ____(d)____ do ente federado exceda os limites estabelecidos em lei complementar e a adoção das seguintes medidas não tenha sido suficiente para assegurar o cumprimento daqueles limites (art. 169, § 3º, da CF/88):

38.4.1. a redução em pelo menos ____(e)____ por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança (art. 169, § 3º, I, da CF/88)

38.4.2. a exoneração dos servidores ____(f)____ (art. 169, § 3º, II, da CF/88)

39. O que acontecerá com o servidor estável caso ocorra a extinção do cargo ou a declaração de sua desnecessidade?

40. Sobre os militares das forças armadas, o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão proferida por qual órgão?

Perguntas com respostas

1. Complete as lacunas a seguir, a respeito da classificação dos agentes públicos:

1.1. agentes ____(a)____: abrangem as autoridades que não se submetem a ____(b)____, elaborando políticas públicas e com funções de ____(c)____ da administração pública. Exemplo: chefes do poder executivo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

1.2. agentes ____(d)____: exercem atividades administrativas, ocupando cargos públicos, empregos e funções públicas na Administração direta e indireta. Dividem-se em servidores públicos, empregados públicos e agentes temporários.

1.2.1. servidor público: ocupante de cargo público, com vínculo regido por ____(e)____ (regime estatutário).

1.2.2. empregado público: ocupante de emprego público, com vínculo contratual regido pela ____(f)____ (regime celetista).

1.2.3. agente temporário: exerce função pública, contratado por tempo determinado para atender a uma necessidade temporária de ____(g)____ interesse público, em regime jurídico especial.

1.3. agentes ____(h)____: realizam transitoriamente e geralmente sem remuneração serviços de relevância para o Estado. São considerados funcionários públicos para fins ____(i)____, porém sem vínculo profissional com a administração pública. Exemplo: jurados, mesários.

1.4. agentes ____(j)____: representam a Administração em certos atos ou praticam certas atividades específicas. "São os que recebem a incumbência da administração para representá-la em determinado ato ou praticar certa atividade específica, mediante remuneração do Poder Público ____(k)____ " (Hely Lopes Meireles). Também são considerados funcionários públicos para fins penais. Exemplo: artista consagrado com a atribuição de representar o Brasil em um evento internacional.

1.5. agentes ____(l)____: são particulares que exercem função em nome próprio, por sua conta e risco, recebendo remuneração de terceiros usuários de serviço público e sob a ____(m)____ do Poder Público. Exemplo: concessionários de serviços públicos.

(a) políticos	(b) hierarquia	(c) direção	(d) administrativos	(e) estatuto
(f) CLT	(g) excepcional	(h) honoríficos	(i) penais	(j) credenciados
(k) credenciante	(l) delegados	(m) fiscalização		

2. Complete as lacunas a seguir, a respeito do conceito de agente de fato:

2.1. Agentes de Fato são ____(a)____ que, mesmo sem estarem investidos em função pública, desempenham função em nome do Estado por conta de situações ____(b)____. São divididos doutrinariamente em dois tipos: agentes de fato necessários e putativos:

2.1.1. Agentes de fato necessários realizam atos em colaboração com o Poder Público, em situações excepcionais e de estado de ____(c)____ pública como, por exemplo, agentes que atuam em situações de emergência, em colaboração com o Poder Público.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

2.1.2. Agentes de fato putativos são aqueles que, mesmo investidos ____(d)____ em uma atividade pública, a desempenham presumindo-se que há ____(e)____ como, por exemplo, uma pessoa que toma posse em um cargo público e passa a exercer normalmente suas atribuições, mesmo tendo havido irregularidade em sua investidura.

(a) particulares	(b) excepcionais	(c) necessidade	(d) ilegalmente	(e) legitimidade

3. De quais formas podem ser providos os cargos públicos?

Em **caráter efetivo**, mediante concurso público, ou em **comissão**, de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, da CF/88).

4. Para quais entidades da Administração Pública é obrigatória a adoção do regime de emprego público?

Para as **empresas estatais** e **suas subsidiárias** que explorem **atividade econômica** (art. 173, § 1°, da CF/88).

▪

5. Qual a diferença entre cargo público e emprego público?

A relação entre o agente investido em cargo público e o Estado é regida por um regime jurídico estatutário definido em lei. Já no caso do agente ocupante de emprego público, tal relação é estabelecida em contrato e regida pela CLT.

Além disso, cargos públicos integram a estrutura de órgãos e entidades de direito público, enquanto os empregos públicos são mais comuns nas entidades administrativas de direito privado.

O regime jurídico dos empregados públicos é híbrido, em razão de se submeterem a certas normas de direito público, como, por exemplo, a exigência de aprovação prévia em concurso público para que ocorra a investidura no emprego público (art. 37, II, da CF/88).

6. O que são funções públicas?

São as atribuições que não correspondem necessariamente a um cargo ou emprego público, podendo ter natureza permanente ou temporária.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Em regra, as funções de natureza permanente são as chamadas "funções de confiança", que são destinadas ao desempenho de atribuições de direção, chefia e assessoramento, a serem exercidas exclusivamente a servidores ocupantes de cargos de cargo efetivo, nos termos do inciso V do art. 37 da CF/88:

> *Art. 37, V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;*

Por sua vez, as funções temporárias são aquelas exercidas por servidores contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, consoante inciso IX do art. 37 da CF:

> *Art. 37, IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;*

7. O que são cargos em comissão?

São cargos públicos cujo ingresso/saída do agente se dá pela livre nomeação/exoneração por parte do superior (ato discricionário), não sendo necessário que haja prévia aprovação em concurso público para que ocorra o ingresso, ou que sejam observados o contraditório e a ampla defesa para a saída.

Assim como nas funções de confiança, os cargos em comissão são destinados ao desempenho de atribuições de direção, chefia e assessoramento, nos termos do inciso V do art. 37 da CF/88 (já transcrito na resposta da questão anterior).

Por outro lado, em contraposição às funções de confiança, que só podem ser exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo, os cargos em comissão podem ser exercidos por qualquer pessoa, embora o próprio inciso V do art. 37 da CF/88 estabeleça que tais cargos deverão ser exercidos por servidores de carreira em casos, condições e percentuais mínimos estabelecidos em lei.

Por fim, convém destacar que o exercício de cargo em comissão, unicamente, não confere estabilidade ou regime especial de previdência ao seu ocupante, ao contrário dos agentes que exercem cargos de provimento efetivo, nos termos da CF, arts. 40, *caput* e 41, *caput*:

> *Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos <u>efetivos</u> terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.*

8. A vedação ao nepotismo, nos termos da súmula vinculante 13 do STF, alcança a nomeação para cargos políticos?

Como regra, não, a não ser que reste demonstrado que a nomeação ocorreu exclusivamente em razão do parentesco, não possuindo, o nomeado, a devida qualificação para o exercício do cargo.

Para fins de memorização, vejamos o teor da súmula:

> *A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.*

9. Qual o instrumento por meio do qual são criados (e extintos) os cargos, empregos e funções públicas?

Regra geral, por meio de lei, não valendo tal regra para os seguintes casos:

a) criação de funções temporárias;

b) cargos pertencentes aos serviços da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal – nesses casos, a criação/extinção de cargos é realizada por resolução do respectivo órgão (CF, arts. 51, inciso IV e 52, inciso XIII), conforme a seguir:

> *Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: (...)*
>
> *IV – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;*
>
> *Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: (...)*
>
> *XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;*

c) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos – nesse caso, a extinção pode ocorrer mediante decreto, de competência do Presidente da República, delegável aos Ministros de Estado e ao Advogado-Geral da União (CF, art. 84, inciso VI, "b" e parágrafo único):

> *Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (...)*
>
> *VI – dispor, mediante decreto, sobre: (...)*
>
> *b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; (...)*
>
> *Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.*

Cumpre destacar que a iniciativa de lei para a criação/extinção de cargos é privativa:

a) do Presidente da República, no âmbito do Poder Executivo, conforme alínea "a" do inciso II, § 1°, art. 61 da CF/88:

> *Art. 61, § 1° São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: (...)*
>
> *II - disponham sobre:*
>
> *a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;*

b) do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça, conforme alínea "b" do inciso II do art. 96 da CF/88:

> *Art. 96. Compete privativamente: (...)*
>
> *II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169: (...)*
>
> *b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver;*

c) do Tribunal de Contas da União, consoante art. 73, *caput*, da CF/88:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.*

d) do Ministério Público, consoante § 2° do art. 127 da CF/88:

> *Art. 127, § 2° Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento.*

e) da Defensoria Pública, consoante § 4° do art. 133 da CF/88:

> *Art. 133, § 4° São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.*

10. No que consiste o princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos?

A CF/88 garante tanto aos **brasileiros** (garantido a todos que preencham os requisitos estabelecidos em lei), quanto aos **estrangeiros** (garantido na forma da lei) o acesso aos cargos, empregos e funções públicas (art. 37, I, da CF/88).

11. Segundo a jurisprudência do STF, o que legitima a fixação de limite de idade para a inscrição em concurso público?

Quando possa ser justificado **pela natureza das atribuições** do cargo a ser preenchido (STF – Súmula 683).

12. Dentre os cargos, empregos e funções públicas, a prévia aprovação em concurso público é exigida para a investidura em quais deles?

Cargos e empregos públicos (art. 37, II, da CF/88).

13. Qual o prazo de validade do concurso público?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Até dois anos, podendo ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período originalmente definido (art. 37, III, da CF/88).

14. Complete as lacunas a seguir, a respeito das exceções à regra de exigência de concurso público:

14.1. cargos em comissão declarados em lei de ____(a)____ nomeação e exoneração (art. 37, II, da CF/88).

14.2. a investidura em mandato ____(b)____.

14.3. a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de ____(c)____ interesse público (art. 37, IX, da CF/88).

14.4. a admissão de agentes ____(d)____ de saúde e agentes de combate às ____(e)____, que podem ser admitidos por meio de processo seletivo público (art. 198, § 4º, da CF/88).

14.5. o caso do ____(f)____ que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, que possui o direito de ser aproveitado no serviço público, sem concurso público, com estabilidade (art. 53, inciso I do ADCT).

(a) livre	(b) eletivo	(c) excepcional	(d) comunitários	(e) endemias	(f) ex-combatente

15. Complete as lacunas a seguir, a respeito dos cargos reservados a brasileiro nato (art. 12, § 3º, da CF/88):

15.1. Presidente e ____(a)____ da República;

15.2. ____(b)____ da Câmara dos Deputados;

15.3. Presidente do ____(c)____ Federal;

15.4. ____(d)____ do Supremo Tribunal Federal;

15.5. carreira ____(e)____;

15.6. ____(f)____ das Forças Armadas.

15.7. Ministro de Estado da ____(g)____

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

(a) Vice-Presidente	(b) Presidente	(c) Senado	(d) Ministro
(e) diplomática	(f) oficial	(g) Defesa	

16. Segundo o entendimento do STF, diante da ausência de lei específica que verse sobre greve no funcionalismo público, qual legislação deve ser aplicada para viabilizar o exercício desse direito?

No que couber, a lei de greve vigente para o setor privado, até que a lei de greve do setor público seja editada (STF – MI 670/ES e MI 708/DF).

17. Complete as lacunas a seguir, a respeito dos direitos constitucionais dos trabalhadores urbanos e rurais que foram estendidos aos servidores ocupantes de cargo público (art. 39, § 3º, da CF/88):

17.1. percepção do ____(a)____ nunca inferior ao mínimo fixado em lei (art. 7º, incisos IV e VII, da CF/88);

17.2. ____(b)____terceiro salário (art. 7º, inciso VIII, da CF/88);

17.3. remuneração do trabalho noturno ____(c)____ ao diurno (art. 7º, inciso IX, da CF/88);

17.4. salário ____(d)____ pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda (art. 7º, inciso XII, da CF/88);

17.5. duração do trabalho normal não superior a ____(e)____ horas diárias e quarenta horas semanais (art. 7º, inciso XIII, da CF/88);

17.6. repouso ____(f)____ remunerado (art. 7º, inciso XV, da CF/88);

17.7. remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em ____(g)____ por cento à do normal (art. 7º, inciso XVI, da CF/88)

17.8. gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um ____(h)____ a mais do que o salário normal (art. 7º, inciso XVII, da CF/88);

17.9. licença à ____(i)____ (art. 7º, inciso XVIII, da CF/88);

17.10. licença ____(j)____ (art. 7º, inciso XIX, da CF/88);

17.11 proteção do mercado de trabalho da ____(k)____ mulher (art. 7º, inciso XX, da CF/88);

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

17.12. redução dos ____(l)____ ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7°, inciso XXII, da CF/88);

17.13. proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou ____(m)____ (art. 7°, inciso XXX, da CF/88).

(a) salário	(b) décimo	(c) superior	(d) família	(e) oito	(f) semanal	(g) cinquenta
(h) terço	(i) gestante	(j) paternidade	(k) riscos	(l) inerentes	(m) estado civil	

18 . Complete as lacunas a seguir, a respeito de conceitos ligados à remuneração dos agentes públicos:

18.1. ____(a)____. compostos por uma parcela fixa ("vencimento básico" ou apenas "vencimento") e por uma parte variável ("vantagens pecuniárias"), é a denominação da remuneração dos servidores públicos estatutários que não recebem pela sistemática de subsídio.

18.2. ____(b)____ espécie remuneratória formada por uma parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória (art. 39, § 4°, da CF/88).

18.3. ____(c)____denominação da remuneração recebida pelos empregados públicos, por serem regidos pelo regime trabalhista (CLT).

(a) vencimentos	(b) subsídio	(c) salário

19. João foi aprovado no concurso para o cargo de Consultor Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado X. Qual o teto remuneratório ao qual João está submetido?

O subsídio dos deputados estaduais (art. 37, XI, da CF/88).

20. Complete as lacunas a seguir, a respeito de quais agentes públicos/órgãos/entidades são alcançados pelas regras de limite remuneratório (art. 37, XI, da CF/88):

20.1. Ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração ____(a)____, autárquica e fundacional;

20.2. Membros de qualquer dos ____(b)____ da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

20.3. Detentores de ____(c)____ eletivo;

20.4. Demais agentes ____(d)____;

20.5. Empresas públicas, sociedades de economia mista e suas ____(e)____ que receberem recurso da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para pagamento de pessoal ou custeio em geral.

(a) direta	(b) Poderes	(c) mandato	(d) políticos	(e) subsidiárias

21. Complete as lacunas a seguir, a respeito das hipóteses em que a Constituição da República admite a acumulação remunerada de cargos públicos, quando houver compatibilidade de horários (art. 37, XVI, da CF/88):

21.1. a de dois cargos de ____(a)____.

21.2. a de um cargo de professor com outro técnico ou ____(b)____.

21.3. a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de ____(c)____, com profissões regulamentadas.

(a) professor	(b) científico	(c) saúde

22. Nas hipóteses em que a acumulação é permitida, de que forma o teto remuneratório constitucional (art. 37, XI, da CF/88) deve ser aplicado, segundo entendimento do STF?

De forma **isolada para cada cargo público acumulado**, ou seja, a soma das remunerações dos cargos pode ultrapassar o teto, mas a remuneração individual de cada cargo (STF – RE 612975/MT e RE 602043/MT).

23. O que acontece com o servidor investido no mandato de prefeito?

Será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, isto é, poderá optar por receber pelo cargo de prefeito ou pelo que anteriormente ocupava (art. 38, II, da CF).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

24. Quem a CF/ 88 prevê que terá precedência sobre os demais setores administrativos, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, na forma da lei?

A administração fazendária e seus servidores fiscais (art. 37, inciso XVIII, da CF/88).

25. Complete as lacunas a seguir, a respeito da readaptação do servidor titular de cargo efetivo (art. 37, § 13, da CF/88):

O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a ____(a)____ que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto ____(b)____ nesta condição, desde que possua a ____(c)____ e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de ____(d)____, ____(e)____ a remuneração do cargo de origem.

(a) limitação	(b) permanecer	(c) habilitação	(d) destino	(e) mantida

26. Quais instituições são alcançadas pelo Regime Jurídico Único previsto na Constituição Federal?

A administração pública direta, as autarquias e as fundações públicas (art. 39, da CF/88. ADI 2.135).

27. Quais entes federativos devem manter escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos?

A União, os Estados e o Distrito Federal (art. 39, § 2º, da CF/88).

28. A quem se aplica o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)?

Apenas aos ocupantes de cargos públicos efetivos (art. 40, *caput* e § 18, da CF/88).

29. O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) conta com contribuições de quais partes?

Do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas (art. 40, *caput*, da CF/88).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

30. Complete as lacunas a seguir, a respeito das regras específicas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):

30.1. as regras para o cálculo dos proventos de aposentadoria serão disciplinadas em ____(a)____ do respectivo ente federativo (art. 40, § 3º, da CF/88);

30.2. os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao salário mínimo ou superiores ao limite máximo do ____(b)____ (art. 40, § 2º , da CF/88);

30.3. todos os valores de remuneração considerados para o cálculo dos proventos de aposentadoria serão devidamente ____(c)____, na forma da lei (art. 40, § 17, da CF/88);

30.4. é vedada a percepção de mais de ____(d)____ aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social (ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição), aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no RGPS (art. 40, § 6º, da CF/88)

(a) lei	(b) RGPS	(c) atualizados	(d) uma

31. Quais modalidades de aposentadoria previstas constitucionalmente para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)?

Por incapacidade permanente para o trabalho, compulsória e voluntária (art. 40, I a III, da CF/88).

32. O tempo de serviço correspondente ao tempo de contribuição será contado para quais fins?

Para fins de disponibilidade (art. 40, § 9º, da CF/88).

33. Sabe-se que é vedada a existência de mais de um RPPS e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo. Qual a abrangência dessa vedação?

Abrange todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento (art. 40, § 20, da CF/88).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

34. Complete as lacunas a seguir, a respeito dos requisitos e critérios diferenciados e aposentadorias especiais:

34.1. Poderão ser estabelecidos idade e tempo de contribuição diferenciados, por meio de lei ____(a)____ do respectivo ente federativo, para aposentadoria dos seguintes servidores:

34.1.1. servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação ____(b)____ realizada por equipe multiprofissional e ____(c)____ (art. 40, § 4º-A, da CF/88);

34.1.2. agente penitenciário, agente ____(d)____ e policial da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e das Polícias Civis (art. 40, § 4º-B, da CF/88);

34.1.3. servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e ____(e)____ prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por ____(f)____ profissional ou ocupação (art. 40, § 4º-C, da CF/88)

34.2. ocupantes do cargo de professor: terão idade mínima reduzida em ____(g)____ anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º do art. 40, da CF/88 (hipótese de aposentadoria por idade e tempo de contribuição), desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação ____(h)____ e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo (art. 40, § 5º, da CF/88).

(a) complementar	(b) biopsicossocial	(c) interdisciplinar	(d) socioeducativo
(e) biológicos	(f) categoria	(g) cinco	(h) infantil

35. Qual o regime de previdência aplicado aos ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, aos ocupantes de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público?

O Regime Geral da Previdência Social (art. 40, § 13, da CF/88).

36. Por meio de qual instrumento deve ser instituído o regime de previdência complementar (RPC) no âmbito de cada ente federativo para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo?

Por lei ordinária de iniciativa do respectivo Poder Executivo (art. 40, § 14, da CF/88).

37. Complete as lacunas a seguir, a respeito dos requisitos para aquisição da estabilidade do servidor público (art. 41, *caput* e § 4º, da CF/88):

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

37.1. ____(a)____ anos de efetivo exercício no cargo;

37.2. Aprovado em avaliação especial de ____(b)____;

37.3. Cargo de provimento ____(c)____;

37.4. Aprovação em ____(d)____ público.

(a) três	(b) desempenho	(c) efetivo	(d) concurso

38. Complete as lacunas a seguir, a respeito da perda do cargo por parte do servidor público estável:

38.1. em virtude de ____(a)____ judicial transitada em julgado (art. 41, § 1º, da CF/88);

38.2. mediante processo ____(b)____ em que lhe seja assegurada ampla defesa (art. 41, § 1º, da CF/88);

38.3. mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei ____(c)____, assegurada ampla defesa (art. 41, § 1º, da CF/88);

38.4. caso as despesa com ____(d)____ do ente federado exceda os limites estabelecidos em lei complementar e a adoção das seguintes medidas não tenha sido suficiente para assegurar o cumprimento daqueles limites (art. 169, § 3º, da CF/88):

38.4.1. a redução em pelo menos ____(e)____ por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança (art. 169, § 3º, I, da CF/88)

38.4.2. a exoneração dos servidores ____(f)____ (art. 169, § 3º, II, da CF/88)

(a) sentença	(b) administrativo	(c) complementar	(d) pessoal	(e) vinte	(f) não estáveis

39. O que acontecerá com o servidor estável caso ocorra a extinção do cargo ou a declaração de sua desnecessidade?

Ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo (art. 41, § 3º, da CF/88).

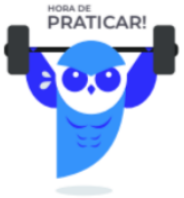
98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

40. Sobre os militares das forças armadas, o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão proferida por qual órgão?

Por tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra (art. 142, VI, da CF/88).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS



Conceito e classificação dos agentes públicos

1. (CEBRASPE/2022/SEFAZ-SE/Auditor Técnico de Tributos) Em relação aos agentes públicos, assinale a opção correta.

a) Agentes credenciados são particulares que, por delegação do Estado, executam atividade ou serviço público, em nome próprio, por conta e risco, mas sempre sob a fiscalização da administração.

b) Empregados temporários são os que mantêm relação funcional de caráter estatutário com o Estado, sendo titulares de cargos públicos de provimento efetivo ou em comissão.

c) Empregados públicos são os que mantêm relação funcional de caráter contratual trabalhista com o Estado, sendo regidos basicamente pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

d) Agentes delegados são cidadãos requisitados ou designados, em função da sua honra e de sua condição cívica, a colaborarem transitoriamente com o Estado.

e) Agentes honoríficos são os que recebem da administração a incumbência de representá-la em determinado ato ou de praticar certa atividade.

2. (CEBRASPE/2022/SEFAZ-SE/Auditor Técnico de Tributos) Assinale a opção que indica a denominação dada ao cargo cujo provimento é feito em caráter definitivo, precedido ou não de concurso público em alguns casos, e que oferece maiores garantias aos seus ocupantes.

a) cargo em comissão

b) cargo com estabilidade definitiva

c) cargo de confiança

d) cargo efetivo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) cargo vitalício

3. (CEBRASPE/2024/SEFAZ-AC/Técnico da Fazenda Estadual) No que concerne a distinções entre cargo público e emprego público, assinale a opção correta.

a) Emprego público é remunerado exclusivamente por comissão, enquanto cargo público é remunerado exclusivamente por salário fixo.

b) Em cargo público, a estabilidade é adquirida após três anos de serviço, ao passo que, em emprego público, a estabilidade só é adquirida após cinco anos de serviço.

c) Cargo público é ocupado por servidores da administração direta, enquanto emprego público é ocupado por trabalhadores da iniciativa privada que desempenham função pública.

d) Cargo público é uma posição de natureza estatutária, enquanto emprego público é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

e) Emprego público é exclusivo para agentes políticos, enquanto cargo público é acessível a qualquer cidadão mediante concurso.

4. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Apoio Especializado) Com relação aos agentes públicos e aos poderes administrativos, julgue o item seguinte.

As funções de confiança e os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

5. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Apoio Especializado) Com relação aos agentes públicos e aos poderes administrativos, julgue o item seguinte.

Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas aos brasileiros natos ou naturalizados.

6. (CEBRASPE/2015/STJ/AJAA) Em relação aos agentes públicos, julgue o próximo item.

O diploma ou habilitação legal exigido para o exercício do cargo deve ser apresentado pelo candidato no ato de inscrição do concurso público pleiteado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

7. (CEBRASPE/2015/TRE RS/AJAA/Adaptada) A respeito dos agentes públicos, julgue o item.

Os membros da magistratura são agentes políticos que possuem com o Estado vínculo de natureza estatutária.

8. (CEBRASPE/2016/DPU/Cargo de Nível Superior) Julgue o seguinte item.

Situação hipotética: Cláudio, servidor público federal, foi demitido após ter respondido a processo administrativo pela suposta prática de ato de improbidade administrativa. Inconformado, Cláudio ingressou com ação judicial e conseguiu anular a demissão, tendo sido reinvestido no cargo. Assertiva: Nesse caso, a reinvestidura de Cláudio no cargo público se dará por meio da reversão.

9. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração e outros) No que se refere aos agentes públicos e a sua gestão, bem como às normas legais e constitucionais aplicáveis, julgue o próximo item.

Ministros e secretários estaduais são considerados agentes políticos cujos vínculos funcionais têm natureza permanente.

10. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Direito) A respeito dos princípios básicos da administração pública, dos bens públicos, dos convênios administrativos e dos servidores públicos, julgue o item seguinte.

Os servidores estatutários estão sujeitos ao regime estatutário, enquanto os empregados públicos são contratados sob o regime da legislação trabalhista e ocupam emprego público.

Readaptação

11. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Administrativa) No que diz respeito aos conceitos de administração pública, às fontes do direito administrativo, aos atos administrativos e aos agentes públicos, julgue o seguinte item.

Um servidor público do TJ/ES, ocupante do cargo efetivo de analista judiciário, poderá ser readaptado para o exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

nessa condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.

Acesso a funções, cargos e empregos públicos (art. 37, I a V e VIII e IX da CF)

12. (CEBRASPE/2016/TRT 8/AJAA/Adaptada) Julgue acerca dos poderes e princípios da administração pública.

Os cargos e funções temporários destinam-se a preencher cargos políticos e, principalmente, de atribuições de direção, chefia e assessoramento, podendo, por isso, ser preenchidos por servidores nomeados e exonerados independentemente de concurso público.

13. (CEBRASPE/2015/STJ/AJAA) Em relação aos agentes públicos, julgue o próximo item.

No que se refere ao exame psicotécnico, além de previsão legal, são exigidos mais três requisitos para que seja válida a sua exigência em certames públicos: ser pautado em critérios objetivos e científicos, ser compatível com as atribuições normais do cargo e ser ofertado direito de recurso na via administrativa.

14. (CEBRASPE/2015/FUB/Administrador) Julgue o próximo item, relativo ao regime dos servidores públicos federais.

É obrigatória a aprovação prévia em concurso para provimento de quaisquer cargos ou empregos na administração direta ou indireta, ressalvadas as nomeações para cargos em confiança, declarados em lei como de livre nomeação e exoneração.

15. (CEBRASPE/2016/TCE-SC/Auditor Fiscal de Controle Externo) Com base na doutrina e nas normas de direito administrativo, julgue o item que se segue.

O servidor público ocupante exclusivamente de cargo em comissão adquire a estabilidade após três anos de efetivo exercício.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

16. (CEBRASPE/2009/TCU/Auditor Federal de Controle Externo) Caso um órgão da administração pública federal realize concurso público destinado ao provimento de 20 cargos vagos de analista de controle externo, com prazo de validade de dois anos, e, ao fim desse prazo, ainda restem candidatos aprovados no referido concurso, o mencionado órgão poderá prorrogar, de forma ilimitada, a validade do certame, devendo, contudo, apresentar ao Congresso Nacional os motivos da prorrogação.

17. (CEBRASPE/2012/TC-DF/Auditor de Controle Externo) Os candidatos inscritos em concurso público não têm direito adquirido à realização do certame.

18. (CEBRASPE/2021/TJ-RJ/Técnico Judiciário) No que se refere à administração pública e às normas constitucionais que regem os servidores públicos, julgue os itens seguintes.

I. A CF prevê possibilidade de acesso a cargos, funções e empregos públicos por estrangeiro, desde que haja regulamentação.

II. A proibição de acumular cargo, emprego ou função públicos não atinge os empregados de sociedades de economia mista.

III. A servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração aplica-se o mesmo regime de previdência dos cargos efetivos.

IV. As funções de confiança destinam-se apenas às atribuições de chefia, direção e assessoramento.

Estão certos apenas os itens

a) I e II.

b) I e IV.

c) II e III.

d) I, III e IV.

e) II, III e IV.

19. (CEBRASPE/2021/TJ-RJ/Analista Judiciário - Contador) Suponha que Ana, servidora do Tribunal de Justiça, agindo no exercício de suas funções administrativas, tenha causado dano a João. Nessa situação hipotética, caso João pretenda ajuizar ação judicial requerendo indenização em face do Estado, a responsabilidade civil

a) será subjetiva, por meio de ação de regresso.

b) não será possível, porque o Estado não responde pelos atos de seus agentes, devendo João ajuizar ação diretamente contra Ana.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) será objetiva, independentemente de dolo ou culpa.

d) será subsidiária, se comprovado dolo ou culpa.

e) não será possível, porque o Brasil adota a teoria da irresponsabilidade estatal

Remuneração e plano de carreira (art. 37, X a XV e §§ 9º a 12, e art. 39 da CF)

20. (CEBRASPE/2023/TCDF/Auditor de Controle Externo) Julgue o item que se segue, relativo a princípios fundamentais, normas constitucionais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, União, estados, Distrito Federal e municípios, e servidores públicos.

Ao servidor público que se sujeite à jornada de trabalho reduzida por escolha própria é lícito o pagamento de valor inferior ao salário mínimo.

21. (CEBRASPE/2016/TRT 8/AJAA/Adaptada) Julgue acerca dos poderes e princípios da administração pública.

Lei municipal pode disciplinar a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.

22. (CEBRASPE/2015/STJ/AJAA) Em relação aos agentes públicos, julgue o próximo item.

Os servidores públicos gozam de todos os direitos sociais previstos no texto constitucional para os trabalhadores da iniciativa privada.

Acumulação de cargos e empregos públicos e funções (art. 37, XVI e XVII da CF)

23. (CEBRASPE/2023/CGDF/Auditor de Controle Interno) Conforme as normas de organização da administração pública, desde que haja compatibilidade de horários, não há vedação de acúmulo de cargo público para

a) dois empregos privativos de profissional de saúde, com profissões regulamentadas;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) um cargo ou emprego privativo de profissional de saúde com outro técnico ou científico;

c) dois cargos de professor, apenas nos casos em que um deles seja em área técnica ou científica;

d) um cargo de professor com outro de profissão regulamentada.

Servidores públicos em mandato eletivo (art. 38 da CF)

24. (CEBRASPE/2023/CGDF/Auditor de Controle Interno-Planejamento e Orçamento) O detentor de cargo no serviço público que dispuser da compatibilidade de horários para o exercício desse cargo e de um cargo com mandato eletivo poderá perceber cumulativamente as vantagens de seu cargo, emprego ou função e a remuneração de cargo eletivo, desde que seja eleito para o exercício do cargo de

a) vereador;

b) prefeito;

c) deputado estadual;

d) deputado federal.

25. (CEBRASPE/2016/TRT 8/AJAA/Adaptada) Julgue acerca dos poderes e princípios da administração pública.

O servidor público federal eleito prefeito de determinado município perceberá, no exercício de seu mandato, as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.

Regime Jurídico Único (Art. 39)

26. (CEBRASPE/2023/CGDF/Auditor de Controle Interno-Finanças e Controle) Considerando as normas constitucionais de organização da administração pública pertinentes aos servidores públicos, julgue os itens seguintes.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

I As peculiaridades dos cargos, os requisitos para investidura e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira são critérios observados na fixação dos padrões de vencimento.

II É permitida a incorporação da remuneração de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.

III O servidor abrangido por regime próprio de previdência social aposentar-se-á, no âmbito da União, dos estados, do DF e dos municípios, aos 65 anos de idade, se for homem, e aos 62 anos de idade, se for mulher.

Assinale a opção correta.

a) Nenhum item está certo;

b) Apenas o item I está certo;

c) Apenas o item II está certo;

d) Apenas o item III está certo.

Regime Previdenciário dos Servidores Públicos (art. 40 da CF)

27. (CEBRASPE/2022/PC RO/Técnico em Necropsia) Lúcio é policial da Polícia Rodoviária Federal; Ana é professora concursada de universidade pública federal; Cláudio é policial legislativo da Câmara dos Deputados; e Patrícia é policial civil de determinado estado da Federação. Nessa situação, segundo a Constituição Federal de 1988, poderão ter idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria, estabelecidos por lei complementar dos respectivos entes da Federação,

a) Patrícia, Lúcio e Ana, apenas.

b) Lúcio, Ana e Cláudio, apenas.

c) Ana, Cláudio e Patrícia, apenas.

d) Lúcio, Cláudio e Patrícia, apenas.

e) Ana, Lúcio, Cláudio e Patrícia.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

28. (CEBRASPE/2016/TRT 8/AJAA/Adaptada) Julgue acerca dos poderes e princípios da administração pública.

A aposentadoria compulsória aos setenta e cinco anos de idade com proventos integrais é prerrogativa constitucional reservada aos ministros do STF, dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União (TCU).

29. (CEBRASPE/2014/MPE-AC) A respeito dos agentes públicos e da improbidade administrativa, assinale a opção correta.

A regra da aposentadoria compulsória por idade aplica-se ao servidor público que ocupe exclusivamente cargo em comissão.

Estabilidade e estágio probatório (art. 41 da CF)

30. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Administrativa) No que diz respeito aos conceitos de administração pública, às fontes do direito administrativo, aos atos administrativos e aos agentes públicos, julgue o seguinte item.

Conforme o texto constitucional vigente, a estabilidade dos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público é adquirida após três anos de efetivo exercício, sendo obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

31. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário) No que se refere a ato administrativo e agentes públicos, julgue o item que se segue.

Servidor público cujo vínculo com a administração pública ocorre mediante contrato temporário não tem direito à estabilidade funcional.

32. (CEBRASPE/2011/TCU/Auditor Federal de Controle Externo) A estabilidade diz respeito ao cargo público, e o estágio probatório, ao serviço público. Dessa forma, a estabilidade, em regra, é adquirida uma única vez pelo servidor na administração pública de um mesmo ente federado;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

por outro lado, o servidor pode submeter-se a vários estágios probatórios, se entrar em exercício em diferentes cargos públicos.

33. (CEBRASPE/2021/SEFAZ-AL/Auditor Fiscal de Finanças e Controle) Manoel, chefe de determinada repartição pública, presenciou Caio, servidor público subordinado a ele, desviando dinheiro público. Ciente do fato, Manoel aplicou, de forma imediata, pena de demissão a Caio. Entretanto, este contestou a sanção, alegando que, como era servidor estável, apenas poderia perder o cargo mediante decisão judicial transitada em julgado. Alegou, ainda, que o ato administrativo que aplicou a pena possui vício de motivo e, portanto, deveria ser anulado. Com relação a essa situação hipotética, julgue o item que se segue.

Manoel não agiu corretamente, porquanto, mesmo tendo conhecimento do fato, não poderia ter punido Caio de forma sumária, sem lhe oportunizar o direito ao contraditório e à ampla defesa.

34. (CEBRASPE/2021/SEFAZ-AL/Auditor Fiscal de Finanças e Controle) Manoel, chefe de determinada repartição pública, presenciou Caio, servidor público subordinado a ele, desviando dinheiro público. Ciente do fato, Manoel aplicou, de forma imediata, pena de demissão a Caio. Entretanto, este contestou a sanção, alegando que, como era servidor estável, apenas poderia perder o cargo mediante decisão judicial transitada em julgado. Alegou, ainda, que o ato administrativo que aplicou a pena possui vício de motivo e, portanto, deveria ser anulado. Com relação a essa situação hipotética, julgue o item que se segue.

Ao contrário do que foi alegado por Caio, servidor estável pode perder seu cargo público mediante processo administrativo.

Regime Jurídico Único (Art. 39)

35. (CEBRASPE/2022/PGM Recife/Procurador Judicial Municipal) A respeito dos agentes públicos, seus direitos, seus deveres e suas responsabilidades, assinale a opção correta.

a) Está expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 que o sistema remuneratório de cargos públicos observará, especialmente, o grau acadêmico de cada servidor;

b) O prazo de licença-maternidade da servidora adotante poderá ser inferior ao da licença-maternidade da servidora gestante, observados os critérios da legislação;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) O parecerista público não é passível de responsabilização por decisões do administrador público, ainda que pratique erro grave ou grosseiro;

d) É constitucional a limitação da jornada semanal com o objetivo de limitar a acumulação lícita de cargos públicos;

e) A Constituição Federal de 1988, em seu texto original, previu reserva de percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência.

36. (CEBRASPE/2022/PC-RO/Escrivão de Polícia) A Constituição Federal de 1988, ao tratar do direito do servidor à retribuição pecuniária, estabelece que a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará, entre outros fatores,

a) a formação do servidor;

b) os requisitos para a investidura no cargo;

c) a isonomia entre as carreiras;

d) a importância da carreira para a coletividade;

e) a igualdade material.

Concurso público

37. (CEBRASPE/2022/PC-RO) A respeito do concurso público e do provimento dos cargos públicos, observada a jurisprudência do STF, julgue os itens seguintes.

I O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, gera direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital do primeiro certame.

II É válida a reestruturação de quadro funcional por meio de aglutinação, em uma única carreira, de cargos diversos, quando a nova carreira tiver atribuições e responsabilidades diferentes dos cargos originais.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

III No caso de nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público, por meio de ato judicial, à qual fora atribuída eficácia retroativa, não há direito a promoções ou progressões funcionais que alcançariam o nomeado se a nomeação tivesse ocorrido a tempo e modo próprios.

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item II está certo;

b) Apenas o item III está certo;

c) Apenas os itens I e II estão certos;

d) Apenas os itens I e III estão certos;

e) Todos os itens estão certos.

Militares

38. (CEBRASPE/2022/PC-PB/Escrivão de Polícia) Direitos sociais, como o exercício do direito de greve, a sindicalização e a associação profissional, são garantias constitucionais, porém, para os servidores militares, integrantes da segurança pública, é vedado o direito de

a) greve para os policiais e bombeiros militares e militares das Forças Armadas, sendo-lhes permitida a sindicalização;

b) greve para os policiais militares e civis e permitida a associação profissional;

c) greve, sob qualquer forma ou modalidade, a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública, sendo-lhes permitida a sindicalização;

d) sindicalização para os policiais militares e policiais rodoviários federais, sendo-lhes permitida a associação profissional;

e) sindicalização para os bombeiros militares e bombeiros civis e permitida a associação profissional.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito

1. C
2. E
3. D
4. Certo
5. Errado
6. Errado
7. Certo
8. Errado
9. Errado
10. Certo
11. Certo
12. Errado
13. Certo
14. Errado
15. Errado
16. Errado
17. Certo
18. B
19. C
20. Errado
21. Certo
22. Errado
23. A
24. A
25. Errado
26. B
27. D
28. Errado
29. Errado
30. Certo
31. Certo
32. Errado
33. Certo
34. Certo
35. E
36. B
37. B
38. B

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

CADERNO DE JURISPRUDÊNCIA COMPLEMENTAR

Os principais entendimentos jurisprudenciais que julgamos relevantes sobre o nosso assunto, além dos já eventualmente expostos no roteiro de revisão, são apresentados a seguir[1].

Classificação dos agentes públicos

> *"A previsão de aplicação, ainda que subsidiária, aos conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal do regime jurídico dos servidores desse órgão contraria a obrigatória paridade entre a disciplina legal pertinente aos membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e aos desembargadores do Tribunal de Justiça"[2].*

Cargo, empregos e funções públicas. Concurso público (art. 37, incisos I a V e VIII).

> *O acesso aos cargos públicos por estrangeiros é preceito constitucional de eficácia limitada, dependendo de regulamentação para produzir efeitos (é não auto-aplicável)[3], sendo que a norma reguladora deve ser de iniciativa dos Estados-membros (por não se tratar de matéria reservada à competência privativa da União)[4].*
>
> *Os seguintes requisitos devem ser cumpridos cumulativamente para que exames psicotécnicos em concursos públicos possam ser exigidos: 1) previsão em lei e no edital do certame; 2) estabelecimento de critérios objetivos de reconhecido caráter científico para a avaliação dos candidatos e 3) possibilidade de recurso[5].*

---

[1] Recomendamos que o estudo da jurisprudência ocorra em uma fase mais avançada, quando o aluno já efetuou algumas revisões da matéria. Inclusive, um bom conhecimento das normas e da doutrina será necessário para que o estudo da jurisprudência seja eficiente. Bom, no estudo da jurisprudência, é essencial conferir priorização maior ao estudo das súmulas vinculantes (as súmulas vinculantes e súmulas que eventualmente estejam relacionadas ao tema deste relatório estão expostas no roteiro de revisão). Em segundo lugar na priorização, as súmulas e teses de repercussão geral. Em último lugar, os demais precedentes. Na maior parte das vezes, a quantidade de entendimentos jurisprudenciais que trazemos para um dado assunto é pequena, porém, há casos em que ela pode ser bastante elevada. Em qualquer dos casos, o aluno não deve tentar decorar tudo de uma só vez: a memorização dos principais pontos virá com as diversas revisões. Por fim, vale destacar que o estudo da jurisprudência ajuda na compreensão e fixação dos próprios dispositivos normativos e conceitos doutrinários, funcionando como uma ótima revisão complementar de conteúdo para alunos mais avançados.

[2] STF - ADI 3417

[3] STF - RE 544.655/MG.

[4] STF - AI 590.663/RR.

[5] RE – AgR 782.997/DF.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A imposição de discriminação de gênero para fins de participação em concurso público deve estar devidamente fundamentada nos aspectos da legalidade e da proporcionalidade, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia[6].

É razoável a exigência de altura mínima para determinadas carreiras, dada a natureza do cargo a ser exercido[7].

"é possível a definição de limite máximo e mínimo de idade, sexo e altura para o ingresso na carreira militar, levando-se em conta as peculiaridades da atividade exercida, desde que haja lei específica que imponha tais restrições"[8].

As exigências de natureza discriminatória para participação em concurso público (limite de idade, altura mínima, sexo etc.) devem estar previstas em lei, não somente no edital do certame[9].

A comprovação do limite de idade (devidamente fixado em lei e no edital) deve ocorrer no momento da inscrição do concurso público[10]. Para os cargos de juiz e de membro do Ministério Público, também deve ocorrer no momento da inscrição no certame a comprovação da exigência de três anos de atividade jurídica, que devem ser contados da data de conclusão do curso de direito[11]. Por outro lado, para os demais casos, ou seja, como regra geral, "a exigência de habilitação para o exercício do cargo objeto do certame dar-se-á no ato da posse e não da inscrição do concurso"[12].

"Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais"[13].

Exige aprovação prévia em concurso público o ingresso de pessoal nos conselhos fiscalizadores de profissões regulamentadas, em razão de possuírem natureza autárquica[14]. Tal exigência não se aplica à OAB, que não possui natureza de autarquia, de acordo com o STF[15].

---

[6] STF – RE 528.684/MS
[7] STF – RE 140.889, RE 630.603/RJ, dentre outros.
[8] STJ – AgRg no RMS 41.515/BA.
[9] STF – Súmula 14 c/c súmula vinculante 44 c/c RE 182.432/RS.
[10] STF – Súmula 683, ARE-AgR 840.592/CE, dentre outros.
[11] STF – ADI 3.460/DF.
[12] STF – RE 423.752/MG.
[13] STF – RE 898.450/SP.
[14] STF – MS 22.643/SC, MS 26.150/DF, dentre outros.
[15] STF – ADI 3.026/DF.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

No concurso público, a pontuação atribuída aos títulos deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade[16].

Em concursos de provas e títulos, normas que consideram como título o mero exercício anterior de cargo ou função pública violam o princípio da isonomia[17].

As provas de títulos só podem ostentar natureza classificatória, nunca eliminatória[18].

O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas indicado no edital tem direito subjetivo de ser nomeado, observado o prazo de validade do concurso[19]. Também possui o mesmo direito o candidato que, apesar de inicialmente ter sido aprovado fora das vagas previstas no edital, passe a estar colocado dentro do número de vagas em razão da desistência de candidatos em colocação superior[20].

"Não obstante, quando se diz que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, uma vez já preenchidas as condições acima delineadas, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público. Pressupõe-se com isso que, ao tempo da publicação do edital, a Administração Pública conhece suficientemente a realidade fática e jurídica que lhe permite oferecer publicamente as vagas para preenchimento via concurso. b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital. Situações corriqueiras ou mudanças normais das circunstâncias sociais, econômicas e políticas não podem servir de justificativa para que a Administração Pública descumpra o dever de nomeação dos aprovados no concurso público conforme as regras do edital. c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital. Crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública ou comoção interna podem justificar a atuação excepcional por

[16] STF – ADI 3.522/RS.
[17] STF – ADI 3.433/MA.
[18] STF – MS 31.176/DF.
[19] STF – RE 598.099/MS.
[20] STF – ARE 675.202/PB.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

parte da Administração Pública. d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária. Isso quer dizer que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para a lidar com a situação excepcional e imprevisível. Em outros termos, pode-se dizer que essa medida deve ser sempre a ultima ratio da Administração Pública. Tais características podem assim servir de vetores hermenêuticos para o administrador avaliar, com a devida cautela, a real necessidade de não cumprimento do dever de nomeação. De toda forma, o importante é que essa recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas seja devidamente motivada e, dessa forma, seja passível de controle pelo Poder Judiciário"[21].

"candidato aprovado em certame para formação de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa"[22].

Se o edital não prever o número de vagas (ex: cadastro de reserva): a) o candidato aprovado em primeiro lugar possui direito subjetivo à nomeação (presume-se que se houve abertura de concurso há pelo menos uma vaga disponível)[23]; b) a eventual desistência ou desclassificação de candidato nomeado gera direito subjetivo à nomeação para o candidato seguinte, em virtude da vaga não ocupada[24].

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

---

[21] STF – RE 598.099.
[22] STF – MS-AgR 31.790/DF.
[23] STJ – RMS 32.105/DF.
[24] STJ – RMS 33.426/RS.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima"[25].

Configura preterição na ordem de nomeação e faz surgir o direito subjetivo à nomeação aos candidatos aprovados não nomeados em concurso público ainda dentro do prazo de validade, a contratação de pessoal a título precário (comissionados, temporários, terceirizados etc.) para o exercício de atribuições próprias desse mesmo cargo efetivo[26].

"na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante"[27].

Não possui direito à manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, o candidato não aprovado que nele tomou posso em decorrência de decisão judicial de caráter provisório, posteriormente desconstituída ou tornada ineficaz (em razão de revogação, cassação etc.), mesmo que já esteja no exercício do cargo há muitos anos e que demonstre possuir indiscutível aptidão para o desempenho das atribuições[28]. Esse entendimento se coaduna com outro do STF: o de que não ocorre jamais decadência quando se trata de anulação de ato que contrarie frontalmente exigência expressa na Constituição Federal[29].

"o candidato aprovado fora das vagas previstas originariamente no edital, mas classificado até o limite das vagas surgidas durante o prazo de validade do concurso, possui direito líquido e certo à nomeação se o edital dispuser que serão providas, além das vagas oferecidas, as outras que vierem a existir durante sua validade"[30].

A nomeação ou contratação sem prévio concurso público, quando o for exigido, ou fora do prazo de validade do certame, importa o desligamento das pessoas assim admitidas, sem necessidade de devolução da remuneração por eles recebida em razão do serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado, subsistindo o direto de tais pessoas, entretanto, ao depósito do FGTS[31], sendo que não advém nenhum outro efeito válido de admissões viciadas pela nulidade prevista no § 2º do art. 37 da CF (como aviso prévio indenizado, férias,

---

[25] STF – RE 837.311/PI.
[26] STF – AI 820.065/GO.
[27] STF – RE 724.347/DF.
[28] STF – RE 608.402/RN.
[29] STF – MS 28.279/DF.
[30] STJ – AgRg no RMS 31.899-MS.
[31] STF – RE 596.478/RR.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

gratificação natalina etc.)[32]*. Esse mesmo entendimento deve ser aplicado às contratações por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF*[33]*.*

"O servidor público desviado de suas funções, após a promulgação da Constituição, não pode ser reenquadrado, mas tem direito ao recebimento, como indenização, da diferença remuneratória entre os vencimentos do cargo efetivo e os daquele exercido de fato"[34]*.*

Só é admitida a alteração das regras do concurso, após a publicação do edital e já iniciado o certame, se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira e desde que o concurso público ainda não esteja concluído e homologado[35]*.*

A decisão quanto a prorrogar ou não o prazo de validade do concurso é de natureza discricionária[36]*, mas prorrogação de tal prazo após sua expiração é irregular*[37]*.*

Não ofende o princípio da isonomia o edital de concurso público que estabelece que a classificação dos candidatos seja feita por regiões ou por áreas de especialização, ainda que seja se trate de provimento do mesmo cargo[38]*. Não ofende a CF a previsão em editais de concursos público de regras que limitem o número de candidatos aptos a participar de fases subsequentes do certame em função da nota auferida em etapa anterior*[39]*. Quando previstas em edital, essas regras, também chamadas de "cláusulas de barreira", devem ser aplicadas a todos os candidatos, inclusive aos concorrentes às vagas reservadas aos portadores de deficiência, devendo ser mantida a proporção com o número de vagas reservadas*[40]*.*

A Administração Pública não pode recusar a inscrição de candidato em concurso público ou exclui-lo do certame ou, ainda, impedir sua nomeação (caso aprovado), sob o fundamento de "maus antecedentes" e congêneres, sem que haja trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de violação do princípio da presunção de

---

[32] STF – RE 705.140/RS.
[33] STF – RE 765.320/MG.
[34] STF – RE 486.184 AgR/SP.
[35] STF – MS 27.160/DF.
[36] STF – RMS 28.911/RJ.
[37] STF – RE 352.258/BA.
[38] STF – RMS 23.432/DF.
[39] STF – RMS 23.586/DF, dentre outros.
[40] STF – MS AgR 30.195/DF.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

inocência (CF, art. 5º, LVII), que deve ser também observado na esfera administrativa[41].

"É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público"[42] *(ou seja, o impedimento à participação do candidato deve ser devidamente motivado).*

O candidato em concurso público não possui direito à remarcação de provas de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo disposição expressa em sentido contrário no respectivo edital[43].

Em caso de conflito entre os limites máximo e mínimo previstos em lei para reserva de vagas a pessoas portadoras de deficiência, deve haver prevalência do limite máximo[44].

"Os candidatos que tenham 'pé torto congênito bilateral' têm direito a concorrer às vagas em concurso público reservadas às pessoas com deficiência"[45].

A Administração deve examinar, com critérios objetivos, se a deficiência apresentada é, ou não, compatível com o exercício do cargo ou da função oferecidos no edital, assegurando a ampla defesa e o contraditório ao candidato, não podendo restringir a participação no certame de todos e de quaisquer candidatos portadores de deficiência[46] *(como em editais que não reservam vaga alguma a portadores de deficiência, sob fundamento de que a atividade a ser desempenhada é incompatível com qualquer tipo de deficiência, abstratamente).*

Para concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência, basta ao candidato que apresente efetivamente alguma deficiência, mesmo que ela não dificulte o exercício das atribuições do cargo[47].

O controle exercido pelo Poder Judiciário não pode adentrar na aferição dos critérios de correção da banca, na formulação das questões ou na avaliação das respostas, (sob pena de invadir o mérito administrativo), exceto se restar configurado erro grosseiro no gabarito, o que caracteriza ilegalidade do ato e possibilita a anulação judicial da questão[48].

---

[41] STF – RE 194.872/RS.
[42] STF – Súmula 684.
[43] STF – RE 630.733/DF.
[44] STF – RE 440.988/DF.
[45] STJ – RMS 31.861-PE.
[46] STF – RE 606.728/DF.
[47] STF – RMS-AgR 32.732/DF.
[48] STF – MS 30.859/DF.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

É lícito ao Poder Judiciário verificar se as questões formuladas pela banca guardam consonância com o programa do certame (o edital é a "lei do concurso") – trata-se de hipótese de controle de legalidade, podendo ser objeto de anulação judicial as questões que eventualmente versem sobre assuntos não previstos em edital[49], não sendo necessário, por outro lado, que exista no edital previsão exaustiva, enumerada, minuciosa dos detalhes que podem ser cobrados sobre o tema (como uma lista de atos normativos ou de casos julgados)[50].

A previsão de cargos em comissão e confiança é uma exceção à exigência de concurso público para acesso aos cargos e empregos públicos e sua criação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade[51].

Como regra, a nomeação para cargos em comissão não pode ser substituída por outra sistemática (como eleição) de escolha do agente a ser nomeado[52].

"É inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demanda relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico"[53].

A nomeação dos Conselheiros dos Tribunais de Contas deve observar a vedação à prática de nepotismo (súmula vinculante 13), em razão de se tratar de cargo de natureza administrativa[54].

não é lícita a contratação por tempo determinado de servidores para o exercício de serviços meramente burocráticos[55].

"é inconstitucional lei que institua hipóteses abrangentes e genéricas de contratações temporárias sem concurso público e tampouco especifique a contingência fática que evidencie situação de emergência"[56].

A Justiça do Trabalho não é o foro competente para as lides entre os contratados com base na CF, art. 37, IX e o Poder Público contratante[57].

---

[49] STF – MS 30.859/DF, RE 632.853/CE.
[50] STF – MS 30.860/DF.
[51] STF – RE 365.368/SC.
[52] STF – ADI 2.997/RJ.
[53] STF – ADI 3.602/GO.
[54] STF – Rcl 6.702/PR.
[55] STF – ADI 3.430/ES.
[56] STF – RE 658.026.
[57] STF – RE 573.202/AM.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A natureza permanente da atividade pública não afasta, por si só, a possibilidade de a lei autorizar contratação temporária da CF, art. 37, IX[58].

"O conteúdo jurídico do art. 37, IX, da CF pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingencias normais da administração"[59].

É inconstitucional lei federal que permite ao servidor o ingresso no último nível da carreira, por afronta aos princípios da igualdade e da impessoalidade que regem o concurso público[60].

"Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade de certame em face da administração pública direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal"[61].

É inconstitucional a exclusão de candidato de concurso público que esteja respondendo a processo criminal[62].

"É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1°, III, 3°, IV, 5°, caput, 37, caput, I e II)"[63].

Viola o princípio constitucional da igualdade lei estadual que conceda bônus em nota em favor de candidatos nascidos ou residentes no estado[64].

---

[58] STF – ADI 3.247/MA.
[59] STF – RE 658.026/MG.
[60] STF - ADI 1240
[61] STF. RE 960429.
[62] STF. RE 560900.
[63] STF – RE 886.131
[64] ADI 7.458/PB

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Remuneração e plano de carreira (art. 37, X a XV e §§ 9° a 12, e art. 39 da CF)

A ausência de regulamentação do direito de greve não transforma os dias de paralisação em movimento grevista em faltas injustificadas, razão pela qual a mera circunstância de o servidor público estar em estágio probatório não ser justificativa para demissão com fundamento na sua participação em movimento grevista por período superior a trinta dias[65].

"se o benefício [das férias] não é usufruído, porque a Administração indeferiu requerimento tempestivo do servidor, ao argumento de absoluta necessidade do serviço, impõe-se a indenização [de férias anuais remuneradas] correspondente, acrescida do terço constitucional. De outra parte, o fato de o servidor não haver usufruído o direito, não lhe acarreta punição ainda maior; qual seja, a de deixar de receber a indenização devida [de férias anuais remuneradas], com o acréscimo constitucional [de 1/3]. Procedimento esse que acarretaria, ainda, enriquecimento ilícito do Estado" [66].

"1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias"[67]

"A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público"[68].

"O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública"[69].

As regras constitucionais aplicáveis ao servidor público investido no mandato de prefeito são também aplicáveis àquele investido no mandato de vice-prefeito[70].

---

[65] STF – RE 226.966/RS.
[66] STF – RE 324.880/SP.
[67] STF – RE 570.908/RN.
[68] STF – RE 693.456/RJ.
[69] STF – ARE 654.432.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

"A concessão de qualquer benefício remuneratório a servidores públicos exige lei específica, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal"[71].

"O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República"[72].

"No que respeita ao subteto dos servidores estaduais, a Constituição estabeleceu a possibilidade de o Estado optar entre: a definição de um subteto por poder, hipótese em que o teto dos servidores da Justiça corresponderá ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (art. 37, XI, CF, na redação da Emenda Constitucional 41/2003); e a definição de um subteto único, correspondente ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para todo e qualquer servidor de qualquer poder, ficando de fora desse subteto apenas o subsídio dos Deputados (art. 37, § 12, CF, conforme redação da Emenda Constitucional 47/2005). Inconstitucionalidade da desvinculação entre o subteto dos servidores da Justiça e o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça. Violação ao art. 37, XI e § 12, CF. Incompatibilidade entre a opção pela definição de um subteto único, nos termos do art. Art. 37, § 12, CF, e definição de "subteto do subteto", em valor diferenciado e menor, para os servidores do Judiciário. Tratamento injustificadamente mais gravoso para esses servidores. Violação à isonomia"[73].

"A referência ao termo "procuradores", na parte final do inciso IX do art. 37 da Constituição, deve ser interpretada de forma a alcançar os procuradores autárquicos, uma vez que estes se inserem no conceito de advocacia pública trazido pela Carta de 1988. A jurisprudência do STF, de resto, é firme no sentido de que somente por meio de lei em sentido formal é possível a estipulação de teto remuneratório"[74].

"Nos casos autorizados, constitucionalmente, de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público"[75]

"conquanto essa ostensiva distinção de tratamento, constante do art. 37, XI, da Constituição da República, entre as situações dos membros das magistraturas federal (a) e estadual (b), parece vulnerar a regra primária da isonomia (CF, art. 5°, caput e I).

---

[70] STF – RE 451.267/RS.
[71] STF – ADI 1.352.
[72] STF – RE 606.358.
[73] STF – ADI 4.900.
[74] STF – RE 558.258.
[75] STF – REs 602043 e 612975.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Pelas mesmas razões, a interpretação do art. 37, § 12, acrescido pela EC 47/2005, ao permitir aos Estados e ao Distrito Federal fixar, como limite único de remuneração, nos termos do inciso XI do caput, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do valor do subsídio dos Ministros desta Corte, também não pode alcançar-lhes os membros da magistratura"[76].

É inconstitucional a vinculação entre os subsídios dos membros do Ministério Público e da Magistratura, em afronta ao art. 37, XIII, da Constituição[77].

"O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional"[78].

"A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores"[79].

"os servidores públicos fazem jus ao recebimento do auxílio-alimentação durante o período de férias e licenças[80]"

"A Constituição Federal viabiliza a acumulação de dois cargos de saúde, uma vez verificada a compatibilidade de horário, tendo-se como consequência a possibilidade de dupla aposentadoria"[81].

---

[76] STF – ADI 3.854 MC.
[77] STF – ADI 1.756.
[78] STF – RE 609.381
[79] STF – RE 570.177/MG.
[80] STJ – AgRg no REsp 1360774/RS.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Não há direito adquirido quanto à forma como são calculados os vencimentos dos servidores, de forma que, desde que preservado o seu montante total, a fórmula de composição da remuneração do servidor público ser alterada[82].

A irredutibilidade de vencimentos e subsídios deve ser aplicada também aos cargos em comissão, inclusive àqueles ocupados por pessoas que não possuem vínculo com a Administração Pública[83].

É contrário ao princípio da irredutibilidade o desconto na remuneração de servidores públicos afastados de suas funções por responderem a processo penal ou por se encontrarem presos preventivamente[84].

Não há direito adquirido a recebimento de remuneração, proventos ou pensão acima do teto constitucional - a garantia da irredutibilidade dos vencimentos deve ser observada enquanto os valores percebidos se limitem ao teto remuneratório constitucional[85].

"cargo científico é o conjunto de atribuições cuja execução tem por finalidade investigação coordenada e sistematizada de fatos, predominantemente de especulação, visando a ampliar o conhecimento humano. Cargo técnico é o conjunto de atribuições cuja execução reclama conhecimento específico de uma área do saber"[86].

"O artigo 39, parágrafo 4°, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário".[87]

Lei estadual iniciada pelo MP Estadual sobre revisão dos vencimentos de servidores do Parquet do estado é inconstitucional, uma vez que a iniciativa para apresentar projeto de lei com essa finalidade é privativa do chefe do Poder Executivo, conforme art. 61, § 1°, II, "a" da CF/88[88].

A vinculação de subsídio de procurador de Estado ao de Ministro do STF é inconstitucional ao permitir que eventual majoração de vencimentos concedida aos

---

[81] STF – MS 31.256.
[82] STF – AI 1.785/RS.
[83] STF – MS 24.580.
[84] STF – ARE 705.174/PR.
[85] STJ – RMS 25.959/RJ.
[86] STJ – RMS 28.644/AP.
[87] STF – RE 650.898/RS.
[88] STF – ADI 3539

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

integrantes do STF fosse automaticamente estendida aos procuradores do estado, em contrariedade à Constituição[89].

"O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão"[90].

Lei estadual que institui gratificação de dedicação excepcional, a ser acrescida ao subsídio recebido por servidores é constitucional, uma vez que o servidor público que exerce função extraordinária ou trabalha em condições diferenciadas pode receber parcela remuneratória além do subsídio[91].

É inconstitucional lei estadual que equipara ocupantes de cargos efetivos de nível técnico-superior Advogado nas autarquias e fundações públicas do Poder Executivo aos cargos de Procurador Autárquico, uma vez que a equiparação de vencimentos é constitucionalmente vedada[92].

"A expressão 'procuradores' contida na parte final do inciso XI do artigo 37 da Constituição da República compreende os procuradores municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de 90,75% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal"[93].

As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal[94]".

"Lei municipal a versar a percepção, mensal e vitalícia, de 'subsídio' por ex-vereador e a consequente pensão em caso de morte não é harmônica com a Constituição Federal de 1988"[95].

---

[89] STF – ADI 4898
[90] STF - RE 565089
[91] STF - ADI 4941
[92] STF - ADI 4345
[93] STF - RE 663696
[94] STF – ARE 1235585.
[95] STF – RE 638307.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

"1. A jurisprudência dessa Corte é pacífica no sentido de que não é recepcionada pela Constituição Federal norma legal que consigna a redução de vencimentos de servidores públicos que respondam a processo criminal. 2. Ofensa aos arts. 5º, LIV, LV e LVII, e 37, XV, da Constituição Federal, os quais abarcam os Princípios da Presunção da Inocência, da Ampla Defesa e da Irredutibilidade de Vencimentos"[96].

"a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores, designada 'subsídio', corresponde à concessão de benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal (notadamente com o princípio republicano e o princípio da igualdade, consectário daquele), por configurar tratamento diferenciado e privilegiado sem fundamento jurídico razoável, em favor de quem não exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração"[97].

"É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000."[98]

Regime Previdenciário dos Servidores Públicos (art. 40 da CF)

Os cinco anos de exercício no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria do servidor não necessitam ser exercidos ininterruptamente[99].

Viola o princípio da separação dos poderes o disposto na parte final do art. 100 do ADCT, que prevê nova sabatina aos Ministros do STF, dos Tribunais Superiores e do TCU para que se aposentem compulsoriamente aos 75 anos de idade. A regra do art. 100 do ADCT não é extensível aos demais magistrados, de modo que a previsão de nova idade para aposentadoria compulsória depende de Lei Complementar. Fica com efeitos suspensos todas as decisões judiciais e administrativas que tenham estendido para outros agentes públicos o limite de 75 anos da aposentadoria compulsória[100].

é constitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de qualquer aposentado ou pensionista sujeito ao regime próprio de que trata o art. 40 da CF, não importa a data da aposentadoria ou do início do direito à pensão (ou seja, a regra vale inclusive para aqueles que já eram aposentados antes da EC 41/2003, que

---

[96] STF – ADI 4.736/PA.
[97] STF – ADI 4545/PR
[98] STJ – Tema 1075
[99] STF – RE 591.467 AgR
[100] STF – ADI 5316 MC/DF.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

incluiu a regra do §18 ao art. 40 da CF). Além disso, os beneficiários deverão contribuir apenas sobre o valor dos proventos que ultrapassar o teto do RGPS, independentemente da data da aposentadoria ou início do recebimento da pensão[101].

A falta de lei complementar para regulamentar a aposentadoria especial não assegura ao servidor público o direito à conversão do período trabalhado sob condições especiais em tempo de serviço comum, para fins de contagem diferenciada (contagem a mais)[102]

Devem ser estendidas aos aposentados que façam jus à regra de paridade (ou seja, que entraram antes da EC 41/2003) as gratificações de natureza geral, pagas indistintamente a todos os servidores ativos, sem qualquer critério de aferição objetiva de desempenho. Por sua vez, não são extensíveis aos servidores aposentados as vantagens vinculadas ao desempenho do servidor no cargo (como as gratificações de produtividade), uma vez que esse tipo de vantagem pressupõe o efetivo exercício das atividades do cargo[103].

É de 5 anos, contados da concessão do benefício, o prazo para que o servidor público proponha ação contra a Administração Pública a fim de rever o ato de sua aposentadoria, ocorrendo a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso desse prazo[104].

É possível a acumulação "de duas aposentadorias no serviço público, ainda que os cargos fossem inacumuláveis na ativa, desde que constituídas anteriormente à reforma introduzida pela emenda de 1998"[105].

Os guardas municipais não fazem jus à aposentadoria especial por atividade de risco, uma vez que o legislador não contemplou a guarda municipal com o direito previsto no art. 40, § 4°, inciso II, da CF/88, que dispõe sobre a possibilidade da adoção de requisitos diferenciados de aposentadoria, por meio de lei complementar, para servidores que exerçam atividades de risco[106].

---

[101] STF – ADI 3.105/DF.
[102] STF – MI 1.481/DF.
[103] STF – Re 572.884/GO.
[104] STJ – Pet 9.156-RJ.
[105] STJ – AgRg no REsp 1.143.304/RJ.
[106] STF – AgR MI 6898

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Estabilidade e estágio probatório (art. 41 da CF)

os conselhos de fiscalização profissional têm natureza jurídica de autarquia e aos seus servidores se aplicam os arts. 41 da CF e 19 do ADCT, motivo pelo qual não podem ser demitidos sem a prévia instauração de processo administrativo[107].

"A estabilidade especial do artigo 19 do ADCT não se estende aos empregados das fundações públicas de direito privado, aplicando-se tão somente aos servidores das pessoas jurídicas de direito público"[108].

Iniciativa de lei para dispor sobre servidores públicos (art. 61, § 1º, I, "c" da CF)

Lei estadual de iniciativa parlamentar que exige a presença de professor extra em classe da rede básica de ensino com aluno pessoa com deficiência é inconstitucional, uma vez que cabe somente ao governador a iniciativa de propor leis que disponham sobre servidores públicos[109].

[107] STF – RE 784.302 AgR
[108] STF – RE 716378
[109] STF – ADI 5786

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Referências Bibliográficas

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.